

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

Artículo 2º: En la Gaceta Oficial del Delta Amacuro, se dará a la luz pública de los Decretos, Acuerdos y Resoluciones de los Altos Poderes Nacionales y del Estado, y todos los demás documentos Oficiales que por su importancia y carácter trascendental deben tener extensa circulación.

Artículo 3º: Los documentos a que se refiere al Artículo 2º que antecede, producirán sus efectos legales con relación a los derechos y obligaciones de los ciudadanos y tendrán autoridad y vigor desde que aparezcan publicados en la Gaceta Oficial.

(Decreto del ocho de enero de mil novecientos veintinueve)

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

SUMARIO

CONSEJO LEGISLATIVO BOLIVARIANO DEL ESTADO DELTA AMACURO

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Consejo Legislativo Bolivariano

DEL ESTADO DELTA AMACURO

Secretaría de Cámara



Tucupita, 15 de Diciembre de 2015

CLBEDA-SEC.CAM. N° 124-2015

Ciudadana:
Dra. Lizetta Hernández
Gobernadora del Edo Delta Amacuro
Su Despacho.-

Con atención
Ing. Alexander Amares
Secretario General de Gobierno del Edo. Delta Amacuro

Reciba cordiales saludos Revolucionario, Bolivariano, Socialista y Profundamente Chavista, respetuosamente me dirijo a usted, cumpliendo instrucciones de la Ciudadana Presidenta de la Cámara Legislativa **Leg. ZAIDA MAITA**, y de conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria N° 35/2015 de fecha 15/12/2015, en tal sentido le informo que resulto aprobada la Constitución del Estado Bolivariano Delta Amacuro, de la cual remito un Ejemplar en físico y un CD contentivo del material digital completo para que la misma sea publicada en Gaceta Oficial del Estado.

Remisión que hago a usted, para su conocimiento y demás fines legales consiguientes.



Atentamente
[Firma]
Pérez Quijada
Secretaría de Cámara (E) del Consejo Legislativo Bolivariano
Del Estado Delta Amacuro C.L.B.E.D.A.

PREÁMBULO

Nosotros, el pueblo Deltano, para el que invocamos la protección de Dios Todopoderoso; inspirado en los grandes valores históricos y morales, con el objeto de adaptar y ordenar esta Constitución del Estado Bolivariano Delta Amacuro, a los postulados e ideales Revolucionarios y Bolivarianos inspirados en nuestro Libertador Simón Bolívar, y a las trasformaciones democráticas impulsadas por nuestro querido y eterno Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, cuando en el año 1999, en la toma de posesión como Presidente Constitucional de la República, juro delante de su pueblo que le daría una nueva Carta Magna adaptada a los nuevos tiempos, y así lo hizo; de allí emana la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por disposición expresa, que la Republica de Venezuela cambia su denominación a República Bolivariana de Venezuela.

De tal manera, que la nueva Constitución para el Estado Bolivariano Delta Amacuro tiene como objetivo principal, adecuar las instituciones públicas y sociales al nuevo orden constitucional y legal vigente en el país, ya que es necesario y constituye una necesidad social, política, socioeconómica y jurídica.

A este pueblo del Delta le conviene una Constitución reformadora donde reitere la autonomía e independencia de la entidad y se proclame la supremacía constitucional, como garantía de todo el ordenamiento jurídico regional, estableciéndose de la misma forma, los deberes políticos del Estado Bolivariano Delta Amacuro para con la Republica y las bases

constitucionales de la Federación, y haciendo propia su cooperación en el proceso de cambio emprendido por el Estado, dentro de los lineamientos del sistema democrático de derecho y justicia social, inspirada en los valores trascendentales de la persona humana, que consolide los valores de libertad, independencia, paz, solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia y el imperio de la ley que proteja y promueva el derecho a la vida, salud, trabajo, cultura, educación, propiedad, deporte, ciencia, justicia, igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; garantía universal e indivisible de los derechos humanos, democracia, participación, importancia de los pueblos y comunidades indígenas, equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común sobre las bases de su potencialidad agropecuaria, industrial y turística.

Destacando así el fomento, resguardo y uso racional de los Municipios dentro de la concepción constitucional progresiva y con el propósito de organizar los Poderes Públicos el estado Bolivariano Delta Amacuro y de participar activamente en la tara de la refundación de la República para establecer una sociedad representativa, protagónica descentralizada, alternativa responsable, multiétnica y pluricultural por ello y de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decreta:

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO

TÍTULO I: Disposiciones Fundamentales

ARTÍCULO 1.- El nombre oficial de la Entidad Federal, será Estado Bolivariano Delta Amacuro, y es obligación de las autoridades e instituciones, tanto públicas como privadas, que deban expedir cualquier tipo de documentos en referencia al estado, utilizar el nombre oficial del estado.

ARTÍCULO 2.- Esta Constitución tiene como objetivo fundamental establecer los principios y valores que definen a nuestro pueblo, contemplando la organización de los Poderes Públicos del Estado Bolivariano Delta Amacuro, de los Municipios que lo integran, su División Político Territorial y su estructura organizativa, el desarrollo de los deberes, derechos y garantías ciudadanas, los fundamentos del sistema socio económico bajo una visión justa y equitativa, la administración e inversión de sus recursos, la creación recaudación y control de los tributos, el aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables, así como fomentar el desarrollo social en todas sus instancias con un modelo de producción sustentable y organización social en todas sus instancias que permita la participación popular legítima.

ARTÍCULO 3.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro, es una entidad político-territorial de la República Bolivariana de Venezuela, tiene carácter autónomo, personalidad jurídica plena e igualdad política con los demás Estados de la Federación Venezolana. Fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz nacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.

Se rige por los principios de federalismo, descentralización, participación ciudadana, integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad; sin más limitaciones que su obligación de mantener la independencia, soberanía e integridad nacional y de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus leyes.

ARTÍCULO 4.- Son deberes políticos irrenunciables del Estado Bolivariano Delta Amacuro, coadyuvar con la República Bolivariana de Venezuela en la independencia, la libertad, la soberanía y la integridad territorial con basamento en el federalismo y la participación ciudadana conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 5.- EL Estado Bolivariano Delta Amacuro es democrático, descentralizado, multiétnico y pluricultural, y hace suyo los valores que

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

forman el Estado Democrático, Social de Derecho y Justicia previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 6.- El Gobierno del Estado Bolivariano Delta Amacuro, se rige por los principios de separación de los poderes y tiene carácter participativo, electivo, responsable, alternativo y de mandatos revocables

ARTÍCULO 7.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Constitución son las normas supremas y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado Bolivariano Delta Amacuro. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público en la jurisdicción del Estado, están sujetos a esta Constitución.

ARTÍCULO 8.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro, no reconocerá como obligaciones, las contraídas por órganos que no sean legítimos, y en ejercicio de las funciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución Estatal y las demás leyes que rigen el estado.

Es ilegítimo todo acto producido con desviación y abuso de poder, o usurpación de autoridad, o fuera del ámbito de competencia del ente emisor.

ARTÍCULO 9.- Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las Leyes Nacionales, son nulos y los funcionarios y funcionarias públicos que lo ordenen o ejecuten, incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa a quienes lo ejecuten que estaban cumpliendo órdenes superiores.

ARTÍCULO 10.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro tiene como fines esenciales lograr mediante la educación, el trabajo y la participación protagónica de los ciudadanos y ciudadanas a través de los consejos comunales, comunas y demás organizaciones de base del poder popular, la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 11.- Se promueve la participación protagónica del pueblo Deltano en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, la constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, entre otros; en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, las empresas comunitarias, las micro empresas y demás formas asociativas guiadas por los valores de mutua cooperación y solidaridad.

ARTÍCULO 12.- En sus controversias con otras entidades públicas, El Estado Bolivariano Delta Amacuro se obliga a agotar la vía conciliatoria, garantizando la integridad patrimonial y territorial antes de acudir a la vía judicial.

ARTÍCULO 13.- El idioma oficial es el castellano; pero en atención a la condición multiétnica y pluricultural del Estado Bolivariano Delta Amacuro, también son de uso oficial, en los pueblos indígenas que habitan su territorio, los respectivos idiomas o lenguas, y como base fundamental el uso del idioma WARAO, contenida en el artículo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por constituir patrimonio cultural de esta entidad federal de Venezuela y de la humanidad; debiendo promoverse el respeto y conocimiento de los mismos.

ARTÍCULO 14.- El estado Bolivariano Delta Amacuro reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como parte integral de nuestro colectivo, en igualdad de condiciones, con derecho a que se respete su organización social, costumbres, cultura, derecho de propiedad intelectual colectiva, propiedad colectiva de la tierra, hábitat específico, religiones y creencias, y modelo socioeconómico de subsistencia; en consecuencia, creara los mecanismos necesarios para su protección integral, en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.

Parágrafo Único: La enseñanza que se imparta en las comunidades indígenas comprenderá el idioma castellano y su respectivo idioma o lengua. Contando también con la participación de lo educadores indígenas

universitarios y coordinadores de la Educación Intercultural Bilingüe de los diversos Municipios del Estado.

ARTÍCULO 15.- Los símbolos patrios del Estado Bolivariano Delta Amacuro, además de los consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son la Bandera del Estado con los colores: amarillo, marrón, azul cielo, verde y azul eléctrico; el Himno del Estado Bolivariano Delta Amacuro y el Escudo de Armas del Estado con el Indio a la izquierda, el sol y el relámpago, adoptados el 25 de Octubre de 2004. La Ley reglamentara sus significados y uso pudiendo modificar sus características.

TÍTULO II.

Del Territorio del Estado y su División Política.

CAPÍTULO I:

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 16.- El territorio y demás espacios geográficos del Estado Bolivariano Delta Amacuro son los que determinan la Ley Especial que elevo a la categoría de Estado, al Territorio Federal Delta Amacuro, sancionada en fecha 20 de Julio de 1991, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4295 extraordinaria, en fecha 3 de agosto de 1991 y la Ley de División Político-Territorial del Estado Delta Amacuro publicada en Gaceta Oficial del Estado Delta Amacuro N° 39-2012, extraordinaria del 23 de Mayo de 2012.

ARTÍCULO 17.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro se obliga a defender la soberanía plena que la República tiene en los espacios de esta Entidad Federal, incluido el espacio marítimo, con sus islotas, cayos y bancos, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 18.- El Territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro no podrá ser cedido, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional, lo relativo a las sedes diplomáticas que existan en la entidad se regirán conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley que rige la materia.

CAPÍTULO II:

De La División Político Territorial, los Límites y la Capital Del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 19.- El territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro, a los efectos de su organización, descentralización político-administrativa, se compone de cuatro (04) municipios que son: Antonio Díaz, Capital Curiapo; Casacoima, Capital Sierra Imataca; Pedernales, Capital Pedernales y Tucupita, Capital Tucupita y estos a su vez en las distinta parroquias.

El número, extensión territorial, denominación y capital de cada municipio y parroquia serán establecidos por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado mediante la Ley Estatal correspondiente. Sera actividad primordial del Estado la ordenación de su territorio, para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, en función de su desarrollo integral.

Parágrafo Único: La ordenación y gestión del territorio es un ámbito de actuación del poder popular, mediante la participación de las comunidades organizadas, a través de sus voceros o voceras, en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.

ARTÍCULO 20.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro, limita: por el Norte, el Golfo de Paria y Océano Atlántico; por el Sur, el Estado Bolívar; por el Este, el Océano Atlántico y la Zona en Reclamación con la República Cooperativa de Guyana; por el Oeste, el Estado Monagas del que lo separa el Caño Boca de Bagre, Caño Mánamo y el Brazo del Río Orinoco hasta el pie de la Sierra Imataca entre Boca de Bagre y Aramaya.

ARTÍCULO 21.- La Capital del Estado Bolivariano Delta Amacuro es la Ciudad de Tucupita y el asiento de los Órganos Superiores del Poder Público Estatal. No obstante, el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado podrá acordar, por iniciativa propia o por petición del Gobernador o Gobernadora, el ejercicio transitorio de esas potestades en otra sede dentro del Estado, mediante acuerdo motivado de la mayoría absoluta de sus miembros.

ARTÍCULO 22.- El Nombre del Estado y el de su Capital podrá ser cambiado o modificado, con el voto favorable de las tres cuartas partes de

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

los legisladores y legisladoras, conforme al procedimiento para la formación de las leyes, previo referéndum consultivo.

ARTÍCULO 23.- El número, extensión territorial, denominación y capital de cada municipio y parroquia serán establecidos por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado mediante la Ley Estatal correspondiente. Sera actividad primordial del Estado la ordenación de su territorio, para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, en función de su desarrollo integral.

TÍTULO III.

De Los Deberes, Derechos Humanos y Garantías

CAPÍTULO I.

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 24.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro reconoce, ratifica y se obliga a cumplir y hacer cumplir todos los principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales, tratados internacionales válidamente suscritos por la República, los deberes públicos y la protección de todos los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y esta Constitución.

ARTÍCULO 25.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en sus bienes y derechos, siempre que la responsabilidad sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública. Los funcionarios públicos responderán por los daños que causen a particulares o al estado mismo, por negligencia grave o dolo.

ARTÍCULO 26.- Toda persona puede transitar libremente por el territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro, cambiar de domicilio y residencia, trasladar sus bienes, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. En los territorios de los Pueblos y Comunidades Indígena se respetara lo que establezcan sus costumbres sin menoscabos de la prohibición constitucional de extrañamiento del territorio nacional. En caso de concesiones viales, la ley establecerá los supuestos para garantizar una vía alterna.

CAPÍTULO II:

De Los Derechos a La Educación, La Cultura y La Recreación.

ARTÍCULO 27.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro reconoce la educación como un derecho humano y un deber social fundamental previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y garantiza como prioridad de su sistema educativo las siguientes:

Educación Ambiental, por cuanto el Estado Bolivariano Delta Amacuro está localizado en un espacio geográfico cuyo territorio en su mayoría es de administración especial por sus Recursos Naturales.

Educación Ciudadana, para profundizar el derecho y deber de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio corresponsable de la actividad pública y de la participación protagónica del Poder Popular.

Educación Comunicacional, incorporación a los centros de educación las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Educación Intercultural Bilingüe, garantizando a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a su educación propia, como proceso de socialización.

Atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores, tradiciones y necesidades. Se enseñara el idioma WARAO, por constituir el pueblo indígena predominante del Estado Bolivariano Delta Amacuro, no limitativo a otros idiomas propios de los pueblos y comunidades indígenas.

Educación para la Integración Fronteriza compatible con la seguridad y defensa.

Incorporación de los servicios educativos a las distintas tareas de la ciencia, la tecnología y la cultura.

ARTÍCULO 28.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro se compromete a difundir y reglamentar la preservación de la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural del Estado. Y se reconocen las manifestaciones culturales de los distintos municipios como parte del acervo histórico del Estado.

ARTÍCULO 29.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro impulsara el desarrollo de la educación y tendrá como finalidad, además de lo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la formación de sus habitantes en una cultura que comprenda el respeto de los derechos humanos, la protección del ambiente, el estudio de la historia y geografía

estadal, el deporte, la religión y el rechazo a las drogas. El Estado garantizará y complementará los programas de estudio de la educación preescolar, básica, media, diversificada, técnica y universitaria para el cumplimiento de dicha orientación.

Así mismo el Estado Bolivariano Delta Amacuro garantizará el derecho que tienen las personas a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte, intercambio cultural, promoción de la igualdad en la diversidad y al tiempo libre sin más limitaciones que las que establezca la Ley, con sujeción a los principios constitucionales.

CAPÍTULO III:

Derechos y Deberes a La Protección y Defensa Del Ambiente y Los Recursos Naturales.

ARTÍCULO 30.- El Gobierno del Estado Bolivariano Delta Amacuro deberá garantizar a toda persona individual o colectivamente, el ejercicio de su derecho a un ambiente digno, a la integridad del habitat, salubridad pública, el respeto a su herencia cultural y a la defensa en el acceso a los bienes y servicios. La Ley establecerá los mecanismos que garanticen el ejercicio de estos derechos.

ARTÍCULO 31.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques estadales, monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Así mismo el Estado garantizará conjuntamente con la participación activa del colectivo que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación

CAPÍTULO IV:

De La Familia, Niños, Niñas y Adolescentes

ARTÍCULO 32.- La protección y asistencia social a la familia, al niño, niña y adolescente a los adultos y adultas mayores, a los indígenas, a los discapacitados serán objetos de garantía prioritaria del Poder Público Estatal garantizando la atención oportuna y el tratamiento adecuado para desarrollar las mejores condiciones de vida posible.

ARTÍCULO 33.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro adoptara entre otras las siguientes medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes:

1.- Atención a los niños menores, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

2.- Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica.

3.- Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado Bolivariano Delta Amacuro garantizará la incorporación en el sistema de educación regular.

4.- Protección contra todo tipo de maltrato, violencia, explotación sexual o de cualquier índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.

ARTÍCULO 34.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro, conjuntamente con la Familia y la Sociedad promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y disfrutar de una convivencia familiar. Los padres, madres o representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

CAPÍTULO V:

Seguridad y Convivencia Ciudadana

ARTÍCULO 35.- Toda persona tiene derecho a la protección por parte del estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física personal, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

ARTÍCULO 36.- La participación de la ciudadanía en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.

ARTÍCULO 37.- Esta Constitución del Estado Bolivariano Delta Amacuro reafirma y auspicia la igualdad de sexos, asumiendo que el ser humano debe alcanzar su máximo potencial sin discriminación alguna. En consecuencia, la constitución asume la precisión semántica de los géneros,

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

puesta en práctica en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, debe entenderse que todas las expresiones escritas en género masculino en este texto constitucional y en el resto del ordenamiento jurídico estatal, son incluyentes del género femenino. El uso del masculino en el lenguaje de este texto constitucional tiene un carácter genérico, donde lo femenino va indisolublemente implícito y así debe interpretarse.

ARTÍCULO 38.- Los cuerpos de seguridad del estado respetaran la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El porte o tenencia de armas de fuego, dentro del territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro por parte de funcionarios policiales y de seguridad tendrá las limitaciones y restricciones impuestas por la ley que regula la materia.

CAPÍTULO VI: Participación Ciudadana y Poder Comunal

ARTÍCULO 39.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro garantizará y fomentará la participación ciudadana en la formación, ejecución y control de las políticas públicas gestiones de gobierno y la descentralización, mediante la transferencia de competencias y recursos a los municipios, parroquias, consejos comunales y demás formas de organización social, en función de su desarrollo integral y del mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, de conformidad con lo establecido en Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 40.- Todos los ciudadanos tienen derecho de participar libremente en los asuntos públicos, bien sea directamente o por medio de sus representantes elegidos.

ARTÍCULO 41.- Toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley.

ARTÍCULO 42.- En sus controversias con otras entidades públicas, el Estado se obliga a agotar la vía conciliatoria, antes de acudir al Tribunal Supremo de Justicia. En todo caso prevalecerá la justicia comunal como ámbito de actuación del poder popular, a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal de acuerdo a los principios constitucionales del estado democrático y social de derecho y de justicia y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario.

ARTÍCULO 43.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro garantizará el ejercicio de la participación ciudadana en las políticas públicas, gestiones de gobierno y la descentralización, mediante la transferencia de competencias y recursos a los municipios, a las parroquias y a los consejos comunales y demás formas de organización social, en función de su desarrollo integral y del mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 44.- Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, la planificación de políticas públicas; la economía comunal; la contraloría social; la ordenación y gestión del territorio; la justicia comunal y la jurisdicción especial comunal como ámbito de actuación del Poder Popular, que asegura, mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

CAPÍTULO VII: Desarrollo Económico y Productivo.

ARTÍCULO 45.-El Estado Bolivariano Delta Amacuro garantizará el derecho al trabajo y adoptará las medidas necesarias, a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa que le asegure el pleno ejercicio de este derecho.

ARTÍCULO 46.-El Estado Bolivariano Delta Amacuro promoverá, protegerá, y propiciará las actividades económicas productivas que desarrollen todas sus facilidades competitivas, sus recursos humanos y naturales, en

particular las relacionadas con las actividades turísticas, agrícolas e industriales en beneficio del colectivo Deltano.

ARTÍCULO 47.-El Estado Bolivariano Delta Amacuro conjuntamente con sus Municipios promoverá la iniciativa de la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria. Sin perjuicio de su facultad para dictar medidas de planificación, racionalización y regulación de la economía, así como impulsar el desarrollo integral del Estado.

ARTÍCULO 48.-El Estado Bolivariano Delta Amacuro promoverá la manufactura estatal de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleos y crecimientos económicos, crear riquezas y bienestar para el pueblo. Asimismo reconocer el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la comunidad para el desarrollo de carácter social y participativo.

ARTÍCULO 49.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro Fomentará la creación de polos de desarrollo en los espacios geográficos aptos para el desarrollo de la actividad turística, artesanal, pecuaria y cualquier otra, atendiendo a las recomendaciones del respectivo plan rector y las leyes respectivas en beneficio del interés colectivo.

ARTÍCULO 50.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro preverá los servicios de apoyo al sector productivo en las áreas de infraestructura, planificación económica, urbanística y ambiental; establecerá estímulos para promover la generación de empleos, el aumento de la producción y de la productividad. Así mismo promoverá la agricultura sustentable como base del desarrollo mediante la creación de proyectos integrales por zonas y áreas agropecuarias, garantizando además, la seguridad alimentaria de la población.

ARTÍCULO 51.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro estimulara los proyectos dirigidos a la producción de bienes y servicios promoviendo la competitividad y el desarrollo integral de la agricultura.

CAPITULO VIII: De Los Derechos Políticos y El Referendo Popular.

ARTÍCULO 52.- Las materias de especial trascendencia, estatal, municipal o parroquial podrán ser sometidas a referéndum consultivo de conformidad con la ley. La iniciativa le corresponde al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado, al Concejo Municipal y a la Junta Parroquial, por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes; al Gobernador o Gobernadora, al Alcalde o Alcaldesa o a un número no menor del diez por ciento total de los inscritos en el Registro Electoral correspondiente.

ARTÍCULO 53.- Todos los cargos de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor de veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria, sometidos a referéndum revocatorio, hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referéndum un numero de electoras y electores igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los inscritos en la correspondiente circunscripción, se tendrá por revocado el mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes Nacionales y esta Constitución.

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de un mandato.

ARTÍCULO 54.- Serán sometidos a referéndum los proyectos de ley en discusión por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado, los proyectos de ordenanzas que discuta alguna Cámara Municipal, cuando así sea decidido por lo menos por las dos terceras partes de sus integrantes. Si el referéndum concluye en un si aprobatorio, siempre que haya concurrido por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral respectivo, el proyecto correspondiente será sancionado como una ley u ordenanza.

ARTÍCULO 55.- Serán sometidas a referéndum, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes estatales u ordenanzas municipales, cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento (10%) de los electores y electoras inscritos en el registro civil y

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

electoral respectivo, por el Gobernador o Gobernadora, Presidente o Presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado. El referéndum abrogatorio será válido si hubiere concurrido al acto de votación por lo menos el cuarenta por ciento (40%) de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral respectivo.
No podrá hacerse más de un referéndum abrogatorio en un periodo constitucional para la misma materia.

TÍTULO IV:
De Los Derechos De Los Pueblos y Comunidades Indígenas.

CAPÍTULO I:
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 56.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en su territorio, como pueblos originarios, garantizando y desarrollando los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de aceptación universal, así como las demás leyes de la República, para asegurar su participación activa en la vida de la nación Venezolana, la preservación de sus culturas, usos y costumbres, los idiomas el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos, los derechos de organización social, política, económica, religiosa, su hábitat y derecho sobre las tierras necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.
ARTÍCULO 57.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro, identificado como región indígena, conforme a lo previsto en la ley que regula la materia, garantiza el derecho originario de los pueblos y comunidades indígenas a su hábitat y a la propiedad colectiva de las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, en consonancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes nacionales, esta constitución y sus leyes de desarrollo.

CAPÍTULO II:
Derechos y Garantías Constitucionales.

ARTÍCULO 58.- El proceso de demarcación de su hábitat y tierras, a los fines de su titulación, se hará conjuntamente con los Pueblos y Comunidades indígenas, de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales de competencia en la materia, para lo cual se desarrollara una ley especial que adecue los procedimientos con las realidades culturales, etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la toponimia indígena.
ARTÍCULO 59.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir libremente el desarrollo de sus prácticas económicas tradicionales de su hábitat y tierras, a ejercer sus actividades productivas, a participar en la economía nacional y a definir su modelo económico en el marco del desarrollo local sustentable, para lo cual el Estado Bolivariano Delta Amacuro garantizara los mecanismos y facilidades para el procesamiento, transporte, distribución, almacenamiento y comercialización de los productos.
ARTÍCULO 60.- De conformidad con la ley que rige la materia, se consideran prácticas económicas tradicionales, aquellas realizadas por los pueblos y comunidades indígenas dentro de su hábitat y tierras, de acuerdo con sus necesidades y sus patrones culturales propios, que comprenden sus técnicas y procedimientos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, sus formas de cultivo, cría, caza, pesca, elaboración de productos, aprovechamiento de recursos naturales y productos forestales con fines alimentarios, farmacológicos y como materia prima para la fabricación de viviendas, embarcaciones, implementos, enseres utilitarios, ornamentales y rituales, así como sus formas tradicionales e intercambio intra e intercomunitario de bienes y servicios. Así mismo se desarrollara esta materia de conformidad a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales con competencia en la materia.
ARTÍCULO 61.- Inspirados en la refundación de la República Bolivariana de Venezuela, como una sociedad multiétnica y pluricultural, el Estado Bolivariano Delta Amacuro en cumplimiento del mandato constitucional y

legal, reconoce el valor primordial de la educación como proceso fundamental para alcanzar los fines de la Nación. En este sentido asume el compromiso y responsabilidad de legislar en materia de educación indígena, para el desarrollo del derecho de los pueblos indígenas a una educación propia y a una modalidad educativa de carácter intercultural bilingüe, que responda a las características y condiciones específicas de su desarrollo integral, cultural, étnico y lingüístico.
ARTÍCULO 62.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro garantiza los derechos de los artesanos y artesanías indígenas, la actividad comercial artesanal indígena, su intercambio con otros sectores de la sociedad e inclusión en los mercados, en el ámbito estatal y municipal de conformidad con lo previsto en las leyes respectivas.
ARTÍCULO 63.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro reconoce como patrimonio cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas toda manifestación cultural expresa mediante obra o producto artesanal, elaborado por los artesanos y artesanías indígenas. Tal reconocimiento no limita el derecho de comercialización de los productos artesanales indígenas, en los términos establecidos en la ley y las disposiciones legales que rigen la materia.
ARTÍCULO 64.- El aprovechamiento por parte del Estado Bolivariano Delta Amacuro de los recursos naturales propiedad de la Nación en el hábitat y tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos, previa consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas involucrados, la cual debe ser suficientemente informada, y libremente expresada por dichos pueblos y comunidades indígenas, conforme al procedimiento de consulta establecido en la ley con competencia en la materia.
En la ejecución de estas actividades deberán establecer las medidas necesarias para evitar su impacto sociocultural y ambiental, así como garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y el bienestar de los Pueblos y Comunidades Indígenas y sus tierras.
ARTÍCULO 65.- Los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado Bolivariano Delta Amacuro, fomentara la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los Pueblos Indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y autóctona y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.
ARTÍCULO 66.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo del Estado Bolivariano Delta Amacuro la promoción, difusión, defensa y vigilancia de los derechos reconocidos a los Pueblos y Comunidades Indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República y demás disposiciones legales.
ARTÍCULO 67.- Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen derecho al uso de su medicina tradicional y de sus prácticas terapéuticas para la protección, el fomento, la prevención y la restitución de su salud integral. Este reconocimiento no limita con el derecho de acceso de los Pueblos y Comunidades Indígenas a los demás servicios y programas del Sistema de Salud y Seguridad Social del Estado Bolivariano Delta Amacuro, quien a su vez, deberá incorporar los idiomas indígenas a este Sistema, mediante la designación del personal idóneo e intérpretes necesarios para la atención de los indígenas y facilitar la comunicación con las personas, las familias, los pueblos y comunidades indígenas.
ARTÍCULO 68.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro garantizara la protección a la propiedad intelectual de estos pueblos, sus recursos genéticos y conocimientos ancestrales serán propiedad colectiva; toda investigación y aprovechamiento de recursos naturales o de su territorio, se realizara previa consulta a estas comunidades, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
ARTÍCULO 69.- La propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas tiene carácter inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes nacionales, esta Constitución Estatal y sus leyes de desarrollo.
ARTÍCULO 70.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro, en cumplimiento del mandato constitucional y legal garantiza las condiciones para identificar, salvaguardar, preservar, rescatar, restaurar, revalorizar, proteger y difundir el patrimonio cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas como

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

expresiones y elementos constitutivos de su identidad cultural. El patrimonio cultural indígena forma parte del patrimonio cultural del Estado Bolivariano Delta Amacuro y este garantiza el derecho que tienen los Pueblos y Comunidades Indígenas a mantener, fomentar, enriquecer, proteger, controlar y desarrollar su patrimonio cultural conforme sus usos, practicas, costumbres y tradiciones.

TÍTULO V:
Del Poder Público Del Estado
CAPÍTULO I:
De Las Disposiciones Fundamentales

ARTÍCULO 71.- El Poder Público en el territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro se distribuye entre el Poder Estatal y el Poder Municipal, y se divide en Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, los cuales colaboraran entre sí para la realización de los fines de la República Bolivariana de Venezuela.

El Poder Ciudadano, el Poder Judicial y el Poder Electoral serán ejercidos por el Poder Público Nacional en el Territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes Orgánicas que rigen su estructura y funcionamiento.

ARTÍCULO 72.- Es competencia exclusiva del Estado Bolivariano Delta Amacuro:

1. Dictar su Constitución con potestad de modificarla de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2. Dictar la legislación estatal y las leyes de desarrollo que dicta el Poder Nacional, atendiendo a los principios de interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.
3. En las áreas donde concurren competencias estatales con las municipales, la Administración Estatal descentralizara y transferirá a los municipios los servicios y competencias que estos gestionen y que real y eficientemente puedan prestar, incluyendo la administración de los respectivos recursos para tales servicios descentralizados y transferidos, la ley estatal regulara los mecanismos de transferencia.
4. La Organización de sus Municipios y demás entidades locales.
5. La administración de sus bienes, la inversión y administración de los recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones, o asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se le asignen como participación en los tributos nacionales.
6. La organización, recaudación, control y administración de sus propios ramos tributarios, según las disposiciones legales nacionales y estatales.
7. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de sus tierras baldías de conformidad con la ley.
8. La organización de la Policía Estatal y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional.
9. La recreación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.
10. La creación, régimen y organización de los servicios públicos estatales.
11. La ejecución, condenación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estatales.
12. Toda otra materia que le atribuya el Poder Nacional y la que no corresponda a aquel o a los municipios, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 73.- Además de las materias indicadas en el artículo anterior, son competencias concurrentes del Estado Bolivariano Delta Amacuro con el poder nacional, las siguientes:

1. La planificación, coordinación y promoción de su desarrollo integral, de conformidad con las leyes nacionales y estatales, con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza y mejorar el nivel de vida de la población.
2. La protección de las asociaciones, sociedades y comunidades que tengan por objeto el mejor cumplimiento de los fines de la persona humana y de la convivencia social.
3. El fomento de la organización social del pueblo y la promoción de la participación de los ciudadanos, incluyendo las de los Pueblos Indígenas en el proceso de formulación, toma y ejecución de las decisiones Estadales.
4. La protección de la familia como célula fundamental de la sociedad y el mejoramiento de su situación moral y económica, y en especial la protección del niño, niña, adolescente y adulto mayor.
5. El Estado Bolivariano Delta Amacuro garantizara la promoción, protección y fomento de los planes de desarrollo en las áreas de turismo, pesca, agricultura, acuicultura, empresas socio-productivas, la industria y el comercio. A través de los entes competentes en función del desarrollo integral de todo el Estado Bolivariano Delta Amacuro con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida a sus habitantes de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6. La educación en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo, mediante las directrices y bases q establezca el Poder Nacional.
7. La cultura en sus diversas manifestaciones y la protección y conservación de las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico.
8. La formación de recursos humanos, y en especial los programas de aprendizaje, capacitación y perfeccionamiento profesional; y el bienestar de los trabajadores.
9. La conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, los recursos naturales y parques nacionales en el territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
10. La ordenación del Territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro, de conformidad con la Ley.
11. La ejecución de las obras públicas de interés estatal, con sujeción a las normas o procedimientos técnicos para obras de ingeniería y urbanismo establecidas por los poderes nacional y municipal, y conservación de las vías de comunicación estatal.
12. La vivienda popular, rural, urbana y su hábitat.
13. La salud pública y la nutrición, observando la dirección técnica, las normas administrativas y la coordinación de los servicios destinados a la defensa de la misma, según lo disponga el poder nacional.
14. La defensa civil.
15. El mantenimiento del orden público y la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales.
16. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial.
17. Las demás que le atribuyan las leyes.

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

ARTÍCULO 74.-Es competencia de los Municipios:

1. El Gobierno y administración de intereses propios de la vida local; y la gestión de las actividades y servicios que requiere la comunidad municipal de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta constitución, leyes nacionales y estatales.
2. La ordenación territorial y urbanística, el servicio de catastro, el patrimonio histórico, el turismo local, las plazas y jardines, los balnearios y demás sitios de recreación, la arquitectura civil, la nomenclatura y el orden público.
3. La dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios
4. La promoción de la participación ciudadana.
5. El mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.
6. La vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicio de transporte público urbano de pasajeros.
7. Los espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos municipales.
8. La protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos.
9. La salubridad y atención primaria en salud, servicio de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar del discapacitado al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas. Servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.
10. Los servicios de agua potable, electricidad, alumbrado público, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios, mataderos, abastecimiento y mercados.
11. Justicia de paz, la atención social sobre la violencia contra la mujer y la familia; prevención y protección vecinal, servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.
12. La organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal.
13. Las demás que le atribuya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y demás leyes

Las actuaciones que corresponden al municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estatales que se definan conforme a la ley y conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 75.-Se crea el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Bolivariano Delta Amacuro integrado por:

- 1.- El Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro, quien lo presidirá.
- 2.- Los Alcaldes o Alcaldesas de los municipios que forman parte del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 3.- Los Directores o Directoras estatales de los Ministerios que tengan asiento en el Territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 4.- Una representación de la Asamblea Nacional, elegida por los Diputados Nacionales electos en la Circunscripción del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 5.- Una representación del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 6.- Una representación de los Concejales de los Municipios del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 7.- Una representación de la comunidad organizada compuesta según lo dispuesto en la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
- 8.- Una representación de la Etnia Indígena.

El Gobernador o Gobernadora podrá invitar a participar con derecho a voz, en cada reunión del Consejo Estatal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, a los miembros de su tren ejecutivo cuando lo considere oportuno.

ARTÍCULO 76.-Las competencias del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Bolivariano Delta Amacuro son las siguientes:

- 1.- Discutir, aprobar y modificar el Plan de Desarrollo Estatal, a propuesta del Gobernador o Gobernadora, de conformidad con las líneas generales aprobadas por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo y del correspondiente Plan Nacional de Desarrollo Regional.
- 2.- Establecer y mantener la debida coordinación y cooperación de los distintos niveles de gobierno nacional, estatal y municipal, en lo atinente al diseño y ejecución de planes de desarrollo.
- 3.- Evaluar el efecto económico y social del gasto público consolidado en el estado, de conformidad con los planes de desarrollo.
- 4.- Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Estatal a través de los informes que deberán ser remitidos al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 5.- Formular recomendaciones y observaciones a los planes de Desarrollo Local de acuerdo a los Planes de Desarrollo Estatal.
- 6.- Emitir opinión sobre programas y proyectos presentados al fondo intergubernamental para la Descentralización por el Gobernador o Gobernadora.
- 7.- Proponer ante el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado la transferencia de competencias y servicios desde los Estados hacia los municipios y comunidades organizadas.
- 8.- Promover en materia de planificación del desarrollo, la realización de programas de formación, apoyo y asistencia técnica al recurso humano institucional y a la comunidad organizada.

ARTÍCULO 77.-El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Bolivariano Delta Amacuro, dictara su Reglamento de Funcionamiento y de Debates. Las decisiones del consejo serán de obligatorio acatamiento para todos los organismos públicos y privados que operan en el Territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

CAPÍTULO II: Transferencia De Competencias

ARTÍCULO 78.-El Estado Bolivariano Delta Amacuro, descentralizara y transferirá a sus municipios los servicios y competencias que gestionen y que estos estén en capacidad de prestar, con eficiencia. Así como la administración de los respectivos recursos.

ARTÍCULO 79.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro y los municipios podrán celebrar convenios para asumir de forma concurrente determinadas competencias o servicios en beneficio de la colectividad Deltana. Dichos convenios determinaran la participación, responsabilidades y los aportes de las respectivas entidades.

ARTÍCULO 80.-La transferencia de competencias, se regirá por las disposiciones legales que rigen la materia, y se procurara la preferencia a los municipios cuyos planes de gestión involucre la incorporación de las parroquias, los consejos comunales y comunas o la participación de la comunidad organizada.

ARTÍCULO 81.-El Estado Bolivariano Delta Amacuro y sus municipios, en cumplimiento de las leyes nacionales y estatales respectivos, promoverán e impulsaran la descentralización de servicios a las comunidades organizadas mediante mecanismos abiertos y flexibles, de conformidad a lo establecido en los artículos 184 y 300 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 82.-Con el fin de promover la autogestión y la cogestión en la administración pública estatal y municipal, así como el control de la gestión de los servicios públicos estatales y municipales por parte de los ciudadanos, el Estado Bolivariano Delta Amacuro y sus municipios impulsaran la creación de nuevos sujetos de descentralización a partir de las comunidades organizadas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.

ARTÍCULO 83.- La descentralización de las competencias del Estado Bolivariano Delta Amacuro y de sus municipios hacia las comunidades

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

organizadas, puede comprender la transferencia de los servicios mediante convenios o cualquier mecanismo de participación, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes nacionales.

ARTÍCULO 84.-El Estado Bolivariano Delta Amacuro y los municipios propugnara que ciertos servicios específicos sean presentados a través de Institutos o Servicios Autónomos, los cuales solo podrán crearse por la Ley, sujetos a control del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado y de las respectivas contralorías, sin perjuicio de la autoridad de la Contraloría General de la República, en la forma que establezca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica respectiva.

CAPÍTULO III:

Del Poder Legislativo Estatal

SECCIÓN PRIMERA:

Disposiciones Generales Del Poder Legislativo Del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 85.-El Poder Legislativo se ejercerá en el Estado Bolivariano Delta Amacuro por el Consejo Legislativo Bolivariano. Integrado por los legisladores o legisladoras electos conforme a la ley. El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro es órgano de expresión de la participación democrática y protagónica de todos los habitantes del Estado Bolivariano Delta Amacuro, en tal sentido promoverá los términos y modalidades de ejercicio de ese derecho político.

ARTICULO 86.- Corresponde al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro legislar sobre las materias de competencia estatal y las demás atribuciones que le asigne la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y demás leyes.

ARTICULO 87.-El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, estará integrado por legisladores en un número no mayor de quince (15) ni menor de siete (07), quienes proporcionalmente representaran a la población del Estado Bolivariano Delta Amacuro y de los municipios, elegidos de conformidad con la ley. Los pueblos Indígenas elegirán conforme a la Constitución de la República, a la ley electoral y sus costumbres, un legislador o una legisladora que los represente. Cada legislador o legisladora tendrá un suplente o una suplente.

ARTÍCULO 88.-El régimen legal de organización y funcionamiento del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, es el establecido en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, y en el Reglamento interior y de debates dictado desde su seno.

ARTÍCULO 89.-El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro tendrá una junta directiva integrada por un Presidente o Presidenta y un Vicepresidente o Vicepresidenta, la cual será elegida entre los legisladores o legisladoras presentes al inicio del periodo constitucional en la sesión de instalación y al inicio de cada periodo anual de sesiones ordinarias, por votación pública e individual. Asimismo nombraran fuera de su seno un Secretario o Secretaria. El Presidente o Presidenta ejercerá la representación del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, aun cuando este se encuentre en receso. En los periodos de receso funcionara la Comisión Delegada.

ARTÍCULO 90.- La Junta Directiva del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, tendrá las siguientes atribuciones:

- 1.- Velar por el Cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al poder Legislativo Estatal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y demás leyes.
- 2.- Cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y su funcionamiento.
- 3.- Estimular y facilitar la participación ciudadana de conformidad con la Constitución y las leyes.
- 4.- Rendir cuentas públicas sobre la gestión anual realizada por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 5.- Garantizar el buen funcionamiento de los servicios de apoyo a la gestión del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro y sus comisiones, para el cumplimiento de sus funciones.
- 6.- Las demás que le sean encomendadas por el Consejo Legislativo Bolivariano estatal en pleno, esta Constitución, demás Leyes y el Reglamento Interior y de Debates correspondiente.

Los integrantes de la Junta Directiva cooperaran entre sí en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de sus responsabilidades y competencias individuales.

Las decisiones de la Junta Directiva se tomaran en lo posible, por consenso, los asuntos en que no lo hubiere, serán resueltos por el Cuerpo en pleno.

ARTÍCULO 91.-El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, Creara las Comisiones Permanentes referidas a los sectores de la actividad estatal y cumplirán las funciones de organizar y promover la participación ciudadana, estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones, realizar investigaciones, ejercer controles, estudiar, promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdos, resoluciones, solicitudes, y demás materias en el ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus miembros sean considerados procedentes y aquellas que le fueren encomendadas por El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, la Comisión Delegada, los ciudadanos o ciudadanas y las organizaciones de la sociedad en los términos que establece la Constitución y demás Leyes.

SECCIÓN SEGUNDA:

De Los Legisladores

ARTÍCULO 92.-Los requisitos para ser elegido Legislador o Legisladora al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro son:

- 1.- Ser venezolano o venezolana por nacimiento, o por naturalización con quince (15) años de residencia en territorio venezolano.
- 2.- Mayor de veintiún (21) años de edad.
- 3.- Haber residido cuatro (04) años consecutivos, inmediatamente antes de la postulación, en el Territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 4.- Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- 5.- No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 189 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tanto le sean aplicables.

ARTÍCULO 93.- Los Legisladores o Legisladoras serán elegidos o elegidos para un periodo de cuatro (04) años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.

ARTÍCULO 94.-El ejercicio del cargo de legislador o legisladora estatal es de dedicación exclusiva, siendo el mismo incompatible con cualquier otra función pública, excepto cuando se trate de funciones accidentales, académicas, docentes, asistenciales. En todo caso los Legisladores o Legisladoras podrán desempeñar dichos cargos sin perder su investidura, pero deberán separarse del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro y al efecto se procederá a convocar a su suplente. Al cesar en aquellas funciones los Legisladores o Legisladoras podrán reincorporarse al Parlamento Estatal.

ARTÍCULO 95.-El cargo de Legislador o Legisladora constituye una actividad de servicio público y exige dedicación preferente por la importancia de representar al pueblo, al que le debe rendir cuentas. Los Legisladores o Legisladoras no obedecen órdenes y solo deben atenerse a su conciencia y a los principios Bolivarianos en que se funda la República.

La Ley y los Reglamentos del Cuerpo Legislativo establecerán el régimen de las incompatibilidades y garantizaran que el interés público prevalezca en caso de conflictos con intereses particulares.

ARTÍCULO 96.- Los Legisladores o Legisladoras miembros del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro gozaran de inmunidad en el territorio nacional, desde su proclamación por la Junta Electoral Regional hasta la conclusión de su mandato, de separarse del ejercicio de sus funciones o de renunciar a su investidura; en consecuencia, durante su mandato los Legisladores o Legisladoras no podrán ser arrestados, detenidos, confinados, ni sometidos a juicio penal ni a registro personal o domiciliario, salvo el caso de allanamiento previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En caso de flagrancia, en comisión de delito común, competente pondrá al Legislador o Legisladora bajo custodia en su residencia y comunicara de inmediato el hecho al Tribunal Supremo de Justicia, sin necesidad de acudir al Consejo Legislativo Bolivariano Estatal.

ARTÍCULO 97.-El Tribunal que conozca de acusaciones o denuncias contra Legisladores o Legisladoras practicara las diligencias sumariales necesarias y las pasara al Tribunal Supremo de Justicia, si fuere el caso, a los fines de declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento. Si lo declarase

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

procedente, el Tribunal Supremo de Justicia solicitara del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro que acuerde el allanamiento, en caso contrario, no habrá lugar a juicio.

ARTÍCULO 98.-EL Consejo Legislativo Bolivariano o la Comisión Delegada, según el caso, no podrá acordar el allanamiento sino en sesión expresamente convocada a tal efecto, con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación y mediante acuerdo razonado aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros.

ARTÍCULO 99.-La postulación, aceptación y elección de los Legisladores o Legisladoras, así como las vacantes que se produzcan en el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, se regirán por la Ley Nacional en la materia.

ARTÍCULO 100.-Cualquier Legislador o Legisladora puede, sin renunciar al cargo, excusarse de asistir a las sesiones por un término fijo o por tiempo indefinido. En estos casos y si ocurrieron antes de la instalación del Consejo Legislativo Bolivariano, la solicitud de permiso se dirigirá a la Comisión Delegada, la cual convocara al suplente que corresponda en el orden de la elección y lo participará, en su oportunidad al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro. Cuando el Consejo Legislativo Bolivariano estuviese instalado, las excusas y solicitud de permiso serán presentadas por el Legislador o Legisladora interesado ante la cámara, quien a través del Presidente o Presidenta hará la debida convocatoria.

Los Legisladores o Legisladoras ausentes podrán reintegrarse a la Cámara cuando cesen los motivos que hayan originado su separación.

ARTÍCULO 101.-Son deberes de los Legisladores y Legisladoras:

- 1.- Cumplir sus obligaciones y compromisos con el pueblo que deriven del ejercicio de sus funciones, en honor al juramento prestado.
- 2.- Velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Poder Legislativo Estatal en la Constitución de la República de Venezuela, esta Constitución y demás Leyes de la República.
- 3.- Mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atender sus opiniones, sugerencias, peticiones y mantenerlos informados e informadas sobre su gestión.
- 4.- Atender las consultas de la Asamblea Nacional cuando se trate de la aprobación de proyectos de Leyes en materia relativa al Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 5.- Rendir cuenta anual de su gestión a los electores y electoras de su circunscripción.
- 6.- Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del Consejo Legislativo Bolivariano y Comisiones, salvo causa justificada, caso en el cual deberá ser notificada a la Presidencia del Cuerpo.
- 7.- Cumplir con todas las funciones que le sean encomendadas a menos que aleguen motivos justificados ante la Junta Directiva.
- 8.- No divulgar la información emanada de una sesión calificada como secreta.
- 9.- Garantizar y promover la participación ciudadana en el proceso de formación de Leyes, en la gestión de control del gobierno y la administración pública y en todas las materias de la competencia del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 10.- Todos los demás deberes que le corresponden conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro y demás leyes.

ARTÍCULO 102.-No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los Legisladores o Legisladoras por votos y opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. Solo responderán ante el Consejo Legislativo Bolivariano de acuerdo con esta Constitución y el Reglamento Interior y de Debates.

SECCIÓN TERCERA:

De La Competencia Del Poder Legislativo Del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 103.-El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro tendrá las siguientes atribuciones:

- 1.- Sancionar el Proyecto de Constitución del Estado Bolivariano Delta Amacuro y presentar iniciativas, enmiendas o reformas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- 2.- Legislar sobre las materias de la competencia estatal, tanto constitucional como legal y sobre la organización y funcionamiento de las distintas ramas del Poder Público Estatal.
- 3.- Dictar las leyes que mande la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las que considere necesarias para el Estado Bolivariano Delta Amacuro, especialmente las de desarrollo de la legislación nacional, considerando principios constitucionales y legales que fortalezcan el proceso de descentralización, propiciando las transferencias de competencias del Poder Nacional Estatal y de este al Municipal.
- 4.- Dictar la Ley de División Político Territorial del Estado Bolivariano Delta Amacuro y resolver acerca de la fusión, modificación , eliminación de Municipios y demás entidades locales territoriales, determinando sus denominaciones oficiales, limites y demás elementos constitutivos de organización y funcionamiento, de conformidad con la Constitución, Leyes de la República y del Estado.
- 5.- Dictar su propio Reglamento Interior y de Debates y cualesquiera otros que se requieran para el mejor funcionamiento de la institución y sus instalaciones.
- 6.- Nombrar su directiva, la Comisión Delegada y demás comisiones de su seno y fuera de el que considere necesarias, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a esta Constitución y el Reglamento Interior y de Debates.
- 7.- Ejercer funciones de examen y control de la Administración Pública Estatal, dentro de los principios constitucionales y las normas legales.
- 8.- Las pruebas aportadas en el ejercicio de esta función tendrán pleno valor procesal en las condiciones que establezca la Ley. Dentro de esta potestad podrá presentar y solicitar a los tribunales las pruebas relacionadas con las investigaciones que haga.
- 9.- Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado Bolivariano Delta Amacuro y autorizar al Ejecutivo Regional para decretar modificaciones al Presupuesto conforme a la Ley.
- 10.- Escoger de su seno los Legisladores o Legisladoras que deban integrar el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Publicas, así como a cualesquiera otros organismos colegiados donde deba haber representación del Poder Legislativo del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 11.- Autorizar las solicitudes de endeudamiento que proponga el Gobernador o Gobernadora al Ejecutivo Nacional, en conformidad con la legislación nacional.
- 12.- Sancionar las Leyes de Impuestos y demás contribuciones dentro del ámbito de la competencia estatal y de los ramos fiscales que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuye a los Estados, incluyendo los que sean transferidos a estos de acuerdo a las previsiones constitucionales y legales
- 13.- Promover y fomentar la educación pública gratuita y de calidad, y vigilar la educación en general.
- 14.- Fomentar el desarrollo integral del Estado y de la República, especialmente las actividades, culturales, agropecuarias, turísticas y productivas.
- 15.- Promover la construcción de vías de comunicación y en general obras de utilidad pública y social, participando en los planes de vialidad y urbanismo y los demás planes de organismos nacionales, estatales y municipales que tengan competencia o atribuciones concurrentes.
- 16.- Promover y estimular la conservación del ambiente y de los recursos bioéticos en general y la protección especial del genoma humano.
- 17.- Crear y suprimir los institutos autónomos estatales.
- 18.- Autorizar al Ejecutivo del Estado Bolivariano Delta Amacuro los créditos adicionales al presupuesto y los diferentes traslados de partidas, asegurándose de que estén respaldados por previsión presupuestaria, de conformidad con la Ley Estatal respectiva.
- 19.- Aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado Bolivariano Delta Amacuro, propuesto por el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado, que le será sometido a su consideración por el Gobernador o Gobernadora.
- 20.- Vigilar y asegurarse que los servicios públicos del Estado Bolivariano Delta Amacuro sean prestados eficientemente, pronunciándose públicamente sobre las fallas que encontrare, pudiendo solicitar la

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

intervención del poder ciudadano y de la jurisdicción cuando lo considere conveniente para los intereses públicos; en cuyo nombre, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes podrá autorizar al Ejecutivo para crear, modificar, o suspender los servicios públicos en casos de urgencia comprobada.

21.- Interpelar al Gobernador o Gobernadora y demás funcionarios de la Administración Pública Estatal, para que rindan informes de las materias de su competencia.

22.- Aprobar o improbar, en sesión especial y públicamente convocada para el caso, en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días, a partir de su presentación por el Ejecutivo, el informe de gestión del Gobernador o Gobernadora, correspondientes al periodo anterior. La improbación, con el voto de las dos terceras partes de los Legisladores y/o Legisladoras que integran la cámara, dará lugar a que el consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro acuda anexando las pruebas, ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la destitución, sin menoscabo de las demás averiguaciones y sanciones que correspondan.

23.- Aprobar o improbar, en sesión especialmente convocada para el caso, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de su presentación, el informe de gestión del Procurador o Procuradora General del Estado y del Contralor o Contralora del Estado. La improbación acarrea la inmediata destitución del funcionario o funcionaria, cuando se produzca con el voto de las dos terceras partes del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado; en una nueva sesión especial deberá emitir pronunciamiento expreso de la destitución, cuyas causas serán por comisión flagrante de delito, por obstrucción a la administración pública a los Legisladores o Legisladoras, por defensas graves a algún alto funcionario, o por violación flagrante, grave o reiterada del principio de cooperación entre las ramas del Poder Público.

24.- Solicitar la remoción, destitución o retiro del Secretario o Secretaria General de Gobierno y de los Secretarios o Secretarías Generales Sectoriales y demás altos funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Regional que con abuso de autoridad, negligencia o imprudencia en el ejercicio de sus funciones violen o menoscaben los derechos constitucionales o causen perjuicio patrimonial a la administración pública o a los particulares. Cuando la solicitud de destitución o remoción se apruebe con el voto de las dos terceras partes de los Legisladores o Legisladoras presentes, su acatamiento será obligatorio para el Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

25.- Aprobar el nombramiento del Procurador o Procuradora General del Estado Bolivariano Delta Amacuro, que haga el Gobernador o Gobernadora; y removerlo o removerla con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus miembros cuando mediere causa grave.

26.- Juramentar a todos los funcionarios que nombre o autorice. La juramentación será condición indispensable para ejercer válidamente la función pública.

27.- Calificar a sus miembros, oír sus renunciaciones y conocer sus excusas, de conformidad con esta Constitución y el Reglamento Interior y de Debates.

28.- Organizar sus servicios de vigilancia y custodia y dictar las medidas reglamentarias para mantener el orden en su sede, instalaciones, oficinas y dependencias estableciendo las sanciones para los casos de infracción.

29.- Acordar honores a quienes hayan prestado servicio meritorios a la República, al Estado o al Municipio. Es de su sola competencia legislar sobre la creación de órdenes al mérito y condecoraciones de carácter regional, dejando a salvo la autonomía municipal

30.- Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, con base a la partida anual que fije la ley respectiva.

31.- Promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.

32.- La demás que le atribuya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y demás leyes.

ARTÍCULO 104.-Todos los funcionarios y funcionarias al servicio de la Administración Pública Nacional o Municipal, de sus Institutos Autónomos, de sus empresas o de cualquier órgano en los cuales el Estado Bolivariano Delta Amacuro tenga interés y que desempeñen funciones dentro del territorio de la entidad, podrán ser invitados a comparecer por ante el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, su Comisión Delegada o por ante sus Comisiones, para suministrar las informaciones y documentos relacionados con los hechos que se investiguen. Esta facultad puede ejercerse incluso respecto de los particulares, quedando a salvo los derechos y garantías consagrados en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los funcionarios y funcionarias de los organismos nacionales y municipales deberán prestar su colaboración con las investigaciones que realice el Consejo Legislativo Bolivariano y sus Comisiones. En este último caso, el Consejo Legislativo Bolivariano podrá exhortar al órgano del cual depende el funcionario o funcionaria para que adopte las medidas o correctivos que sean necesarios. En todo caso se notificará al interesado por escrito, el objeto de su invitación a comparecer por lo menos con tres días hábiles de anticipación.

SECCIÓN CUARTA:
De Su Funcionamiento.

ARTÍCULO 105.-El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro en pleno, o por intermedio de sus Comisiones Permanentes o Especiales o de la Comisión Delegada, de conformidad con las leyes y con el Reglamento Interior y de Debates, podrá realizar la función de control que juzgue conveniente sobre los actos de la Administración Pública, sin perjuicio de las funciones de los órganos especializados de control fiscal o de naturaleza jurisdiccional, quienes estén obligados a evacuar pruebas y ejecutar Comisiones que determine el poder Legislativo. Todos los funcionarios o funcionarias públicos y todas las personas que estén obligados, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante el Consejo Legislativo Bolivariano a suministrarle las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 106.- El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro podrá ejercer sus funciones de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y las Leyes. El ejercicio de control Parlamentario, podrá declarar la responsabilidad política y administrativa de los funcionarios y funcionarias públicos y ejercer las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

ARTÍCULO 107.-Los actos del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro en ejercicio de sus atribuciones no están sometidos al voto, examen o control del Poder Público Nacional, ni de los órganos de la rama Ejecutiva del Poder Público Estatal, y solo podrán ser impugnados por inconstitucionalidad o ilegalidad por la vía jurisdiccional conforme a la Constitución y las leyes, sin perjuicio del referéndum popular.

ARTÍCULO 108.-Las sesiones ordinarias del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, comenzarán cada año sin necesidad de convocatoria previa, el día cinco (05) de Enero o el día posterior más inmediato posible; y durarán hasta el día quince (15) de agosto y se reanudarán el quince (15) de Septiembre o el día más inmediato posible, hasta el quince (15) de Diciembre.

Cuando lo considere necesario para el despacho de las materias pendientes, el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes, podrá prorrogar dichos lapsos hasta por treinta(30) días más en el primer periodo y quince (15) días en el segundo. Durante el receso de las sesiones ordinarias funcionará la Comisión Delegada.

ARTÍCULO 109.-El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando sea convocada, en circunstancias excepcionales que así lo ameriten, por su Presidente o Presidenta, el Gobernador o Gobernadora del Estado, o por su propia Comisión Delegada. En las sesiones extraordinarias se tratarán solamente materias que se hubieren expresado en la convocatoria, salvo que al deliberar o legislar sobre estas sea menester legislar o analizar cuestiones conexas.

Las sesiones extraordinarias no podrán convocarse por tiempo indefinido ni ser prorrogadas, salvo con el voto favorable de la mayoría de los legisladores y legisladoras.

ARTÍCULO 110.-Todas las sesiones serán públicas, pero podrán ser secretas cuando así lo decida la mayoría absoluta de los legisladores y legisladoras presentes en la sesión en que se adopte la medida, dada la naturaleza reservada de los asuntos a tratarse.

ARTÍCULO 111.-El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro se instalará con las dos terceras partes de sus integrantes. A falta de este número, los asistentes se constituirán en Comisión Preparatoria y tomarán las medidas que juzguen necesarias para la

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

formación de quórum. Si pasados cinco (05) días la Comisión Preparatoria no ha logrado la instalación, esta se llevara a cabo con la mitad más uno, por lo menos, de sus integrantes. Después de la instalación se podrá sesionar con la mayoría de los miembros incorporados.

ARTÍCULO 112.-El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro podrá dictar leyes, acuerdos y reglamentos.

ARTÍCULO 113.- EL Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro podrá cambiar el sitio de sus reuniones, cuando por motivos justificados lo acordare así la mayoría absoluta de los Legisladores y legisladoras incorporados en tal caso lo participara al Poder Ejecutivo del Estado, informándole de los motivos que haya ocasionado tal decisión.

ARTÍCULO 114.-El Presidente o Presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano presentara ante la Cámara cuenta detallada de su gestión dentro de los cinco (05) días anteriores al término de la misma.

SECCIÓN QUINTA:

De La Comisión Delegada Del Consejo Legislativo Bolivariano Del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 115.-Durante los recesos del Consejo Legislativo Bolivariano funcionara una Comisión Delegada integrada por el Presidente o Presidenta y el Primer o Segundo Vicepresidente o Vicepresidenta, quienes la presidirán, y un tercio de los miembros del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, quienes con sus respectivos suplentes serán elegidos de modo que refleje en lo posible su composición política.

Esta Comisión será designada en la sesión anterior a la del respectivo periodo de sesiones ordinarias. Cuando el tercio de los miembros arroje una fracción decimal igual o mayor de punto cincuenta, se incorporara un legislador más.

ARTÍCULO 116.- Son atribuciones de la Comisión Delegada:

- 1.- Velar por el estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y de las demás leyes de la República.
- 2.- Ejercer las funciones de investigación, fiscalización e interpretación atribuidas al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 3.- Nombrar y tomarle juramento al Procurador o Procuradora General del Estado y a cualquier otro funcionario que deba nombrar en caso de la vacante absoluta.
- 4.-Designar Comisiones especiales integradas por los miembros del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 5.- Convocar al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importancia de algún asunto.
- 6.- Autorizar al Ejecutivo Regional, con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, para crear, modificar o suprimir servicios públicos en caso de urgencias comprobadas.
- 7.- Autorizar al Ejecutivo los créditos adicionales y los traslados de partidas del presupuesto, de conformidad con la ley.
- 8.- Gestionar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo Legislativo Bolivariano, relativas a necesidades del Estado Bolivariano Delta Amacuro que hayan quedado pendientes.
- 9.- Informar al Ejecutivo sobre las irregularidades que observare en la inversión de las partidas del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 10.- Estudiar los Proyectos de Leyes que quedaren pendiente después de las sesiones ordinarias e informar al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, sobre lo que considere conveniente, a los fines de la discusión en las sesiones inmediatas.
- 11.- Preparar los proyectos de leyes y estudios relacionados con las necesidades del Estado Bolivariano Delta Amacuro y someterlos a la consideración del Consejo Legislativo Bolivariano.
- 12.- Colaborar con el Poder Ejecutivo en la formación del proyecto de ley de Presupuestos de Ingresos y Gastos Públicos.
- 13.- Representar al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Delta Amacuro en todos los actos públicos que se celebren y en los privados para los cuales fuere especialmente invitado el Poder Legislativo y recibir y

contestar la correspondencia dirigida al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado durante su receso.

14.- Conocer de las causas que afectan la inmunidad de los legisladores.

15.- Las demás que le señalen esta Constitución y las leyes.

ARTÍCULO 117.-La Comisión Delegada se instalara dentro de los cinco días hábiles siguientes a la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Legislativo Bolivariano, previa convocatoria, con la mayoría absoluta de sus miembros.

ARTÍCULO 118.-El quórum para las sesiones será la mayoría absoluta de sus miembros y las sesiones se regirán por el Reglamento Interior y de Debates de la Comisión Delegada, sin perjuicio de aplicar, en cuanto sea posible, el Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro como normativa supletoria.

ARTÍCULO 119.-Si ocurriese falta absoluta o temporal de algún miembro de la Comisión Delegada, el Presidente o Presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano convocara al respectivo suplente.

ARTÍCULO 120.-La Comisión Delegada dará cuentas detalladas de sus actuaciones al Consejo Legislativo Bolivariano, en los diez (10) primeros días de las sesiones ordinarias de esta.

ARTÍCULO 121.-En las deliberaciones del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, de sus comisiones permanentes, especiales, o Comisión Delegada, podrán participar con derecho a voz las comunidades organizadas y/o los ciudadanos o ciudadanas residenciados en el Estado.

ARTÍCULO 122.-Las personas o comunidades interesadas en ejercer este derecho de participación protagónica en el Cuerpo Legislativo, deberán presentar ante la Secretaria de Cámara del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro o en la respectiva Comisión, la correspondiente solicitud escrita, indicando la causa o motivo de su interés al derecho de palabra. La intervención en el seno del Cuerpo Legislativo deberá ser probada previamente por la plenaria, cuando la importancia del asunto lo amerite.

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho a dirigir peticiones o formular denuncias ante el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro o ante cualquiera de sus comisiones permanentes o especiales, sobre asuntos que sean de su competencia y a obtener oportuna respuesta.

SECCIÓN SEXTA:

De La Formación De Las Leyes

ARTÍCULO 124.- Los actos legislativos de efectos generales, sancionados por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, como cuerpo legislador, se denominaran Ley.

ARTÍCULO 125.- Los actos legislativos de naturaleza no normativa dictados por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, se denominaran acuerdos, recibirán una sola discusión y se notificaran de conformidad con la ley. Serán publicados en Gaceta Oficial del Estado cuando se trate de asuntos relacionados con el patrimonio estatal.

ARTÍCULO 126.- La iniciativa para la formación de las leyes corresponde:

- 1.- A los Legisladores de los Consejos Legislativos, en números no menores de tres (03).
- 2.- A la Comisión Delegada o a las Comisiones Permanentes.
- 3.- Al Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 4.- A los Concejos Municipales del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 5.- A los Alcaldes o Alcaldesas del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 6.- A la sociedad organizada, las Comunas, Parroquias y Consejos comunales que residan en el Territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 7.- A un número no menor al uno coma uno por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Electoral del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 8.- A la Procuraduría General del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 9.- A los entes y Órganos del Poder Público Nacional, con asiento en el territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 127.- Cuando se legisle en materias relativas a los municipios y a la sociedad civil organizada, los mismos serán consultados por el Consejo

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, a través de los mecanismos que establezca la ley.

ARTÍCULO 128.- Todo proyecto de ley presentado al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro debe contener su correspondiente exposición de motivos.

ARTÍCULO 129.- Presentando un Proyecto de Ley, se pasara a la Comisión de Legislación para su estudio e informe al Consejo Legislativo Bolivariano, a menos que este decida considerarlo de inmediato en la primera discusión. La primera discusión se limitara a un debate general sobre la importancia, conveniencia, oportunidad y otras condiciones básicas del proyecto, a los fines de su aceptación, diferimiento o rechazo.

ARTÍCULO 130.- Todo Proyecto de Ley recibirá tres (3) discusiones, en días diferentes, conforme a las reglas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Reglamentos. Aprobado el proyecto, el Presidente o Presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, declarara sancionada la ley.

ARTÍCULO 131.- Tendrán derecho de palabra en esos procedimientos legislativos el Gobernador o Gobernadora, el Procurador o Procuradora y los representantes de la sociedad organizada, en los términos que establezca el reglamento interior y de debates.

ARTÍCULO 132.- Los proyectos rechazados no podrán ser considerados de nuevo durante las sesiones del mismo año, a menos que fueren presentados por la mayoría absoluta de los Legisladores o Legisladoras.

ARTÍCULO 133.- Las discusiones de los Proyectos de Leyes que quedaren pendientes al término de las sesiones ordinarias, podrán continuarse en las sesiones siguientes si así lo decidiera el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro. Igualmente, podrán continuarse en las sesiones extraordinarias si formasen parte de las materias que motivan la convocatoria.

ARTÍCULO 134.- Al texto de las leyes precederá el enunciado "El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, decreta".

ARTÍCULO 135.- Una vez sancionada la Ley, se extenderá por duplicado con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el Presidente o Presidenta, Vicepresidente o Vicepresidenta y el Secretario o Secretaria del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro y llevara la fecha de su definitiva aprobación. A los fines de su promulgación, uno de sus ejemplares será enviado por el Presidente o Presidenta del Cuerpo Legislativo al Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 136.- El Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro, promulgara la ley dentro de los diez días siguientes al de su recibo, pero podrá, en ese mismo lapso, pedir al Cuerpo Legislativo su reconsideración mediante exposición razonada, a fin de que se modifiquen algunas de sus disposiciones o levante la sanción total o parcial de la Ley. El Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro decidirá acerca de las objeciones planteadas y a las que tengan conexión entre ellas, una nueva redacción, conforme al pedimento del Ejecutivo Regional. Cuando la decisión se hubiere adoptado por las dos terceras partes de la cámara, el Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro procederá a la promulgación de la Ley dentro de los diez (10) días continuos a su recibo, sin poder formular nuevas objeciones.

Si la decisión se formare por mayoría simple, el Gobernador o Gobernadora podrá, dentro del mismo lapso, solicitar una nueva y última reconsideración o proceder a su promulgación. Si la objeción se fundare en la inconstitucionalidad, el Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro podrá, dentro del término fijado para promulgar la Ley, recurrir al Tribunal Supremo de Justicia solicitando su decisión acerca de la inconstitucionalidad alegada.

ARTÍCULO 137.- Cuando los diez días señalados para la promulgación de los actos legislativos vencieran en tanto concluye el periodo de sesiones ordinarias, el Gobernador o Gobernadora podrá solicitar la modificación o levantamiento de la sanción de la Ley ante el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro reunidos en sesiones extraordinarias.

ARTÍCULO 138.- La Ley quedara promulgada al publicarse con el correspondiente "Ejecútese o Cúmplase" en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 139.- Cuando el Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro no promulgase la ley en los términos señalados, el Presidente o Presidenta y el Vicepresidente o Vicepresidenta del Consejo Legislativo Bolivariano o de la Comisión Delegada declaren su promulgación, ordenando la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, o en el órgano que el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro o la Comisión Delegada estime conveniente. La promulgación por el Poder Legislativo no eximirá al Gobernador o Gobernadora de su responsabilidad por su omisión.

ARTÍCULO 140.- La Ley entrara en vigencia desde su publicación en la forma expresada o en la fecha posterior que ella señale.

ARTÍCULO 141.- Las Leyes no se derogan sino por otras leyes y se abrogan por referéndum, pudiendo ser reformadas total o parcialmente. En los casos de reforma parcial, se entenderán aprobados todos los artículos que no hayan sido objeto de reforma, se publicara el texto íntegro de la Ley tal como quedara vigente, con inserción de los nuevos artículos reformados, y se declarará derogada totalmente la Ley anterior reformada.

CAPÍTULO IV: Del Poder Ejecutivo Del Estado SECCIÓN PRIMERA: De La Administración Del Estado

ARTÍCULO 142.- El Poder Ejecutivo del Estado Bolivariano Delta Amacuro, se ejerce por el Gobernador o Gobernadora del estado y los demás órganos establecidos en esta Constitución y las leyes, en la forma y dentro de los límites señalados en las normas constitucionales y legales de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 143.- El Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro es el Jefe o Jefa del Gobierno y de la Administración Estatal, y es además agente del Poder Público Nacional en el Territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 144.- La Ley de Administración Pública Estatal establecerá lo relativo a la organización, atribuciones y funciones de la administración del Poder Público Estatal.

ARTÍCULO 145.- La Administración Pública del Estado Bolivariano Delta Amacuro está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la Ley y al derecho.

SECCIÓN SEGUNDA: De La Función Pública

ARTÍCULO 146.- La Ley Nacional establecerá el Estatuto de la Función Pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios de la Administración Pública Estatal y Municipal y proveerá su incorporación a la seguridad social.

ARTÍCULO 147.- Los funcionarios públicos están al servicio del pueblo y de los objetivos nacionales, estatales y municipales y no de parcialidades. Su nombramiento, remoción y retiro no podrán estar sujetos a la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de la Administración Pública Estatal o Municipal no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpuesta persona, ni en representación de otro, salvo para adquirir vivienda y las otras excepciones que establezca la Ley.

ARTÍCULO 148.- Los cargos de los órganos de la Administración Pública Estatal y Municipal son de carrera, Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados los obreros al servicio de la Administración Pública, los demás que determine la ley. El ingreso de los funcionarios públicos a los cargos de carrera será por concurso público fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos y el traslado, la suspensión y retiro de acuerdo con su desempeño.

ARTÍCULO 149.- Para la ocupación de cargos Públicos de carácter remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto correspondiente. Las escalas de salario en la Administración Pública se establecerán reglamentariamente conforme a la ley.

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

ARTÍCULO 150.- Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos accidentales, asistenciales o docentes que determine la Ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia al primero, salvo que se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal.
Nadie podrá disfrutar más de una jubilación o pensión, salvo los casos expresamente determinados en la Ley Nacional.

SECCIÓN TERCERA:
De La Actividad Administrativa Del Estado

ARTÍCULO 151.- Los Órganos de la Administración del Estado solo pueden actuar dentro del marco de la competencia que la Ley les asigne. Los actos administrativos deberán ajustarse a las disposiciones legales en la materia.
ARTÍCULO 152.- Los actos de carácter general de la Administración pública deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado y entraran en vigor desde la fecha de su publicación o la posterior que ellos indiquen.
ARTÍCULO 153.- Los contratos administrativos que suscriban los órganos que integran la Administración Pública Estatal estarán sujetos para su elaboración, formación, suscripción y ejecución, a lo dispuesto en la Ley Nacional sobre la materia.
ARTÍCULO 154.- Los actos administrativos y decisiones de las autoridades de la Administración Pública del Estado serán de inmediata ejecución salvo disposición legal en contrario o que requieran aprobación o autorización superior.

SECCIÓN CUARTA:
Del Gobernador o Gobernadora Del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 155.- Para ser Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro, se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no tener otra nacionalidad, ser mayor de veinticinco (25) años de edad, de estado seglar y no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme.
ARTÍCULO 156.- El Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro será elegido por votación directa, universal y secreta del Cuerpo Electoral Estatal, de conformidad con la Ley. El periodo de su mandato es de cuatro años y podrá ser reelecto o reelecta por un nuevo periodo, de inmediato.
ARTÍCULO 157.- El que resultare electo para el cargo de Gobernador o Gobernadora tomara posesión del cargo mediante juramento ante el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, en fecha escogida entre el sexto y décimo día del mes subsiguiente al de la proclamación por la Junta Electoral Estatal. Si por cualquier causa no pudiere juramentarse ante el Órgano Legislativo, lo hará ante un Juez Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
ARTÍCULO 158.- Cuando el Gobernador o Gobernadora electo no tomare posesión de su cargo dentro del término previsto en el artículo anterior, el Gobernador o Gobernadora saliente resignara sus poderes en el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, el cual designara a su Presidente o Presidenta para que ejerza el cargo de Gobernador o Gobernadora provisoriamente, hasta que el electo o quien deba llenar su falta absoluta proceda a tomar posesión del cargo, según los casos, conforme a lo dispuesto en la Ley.
ARTÍCULO 159.- Las faltas temporales del Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro serán suplidas por el Secretario o Secretaria General de Gobierno. En caso de falta absoluta, si esta se produjere antes de que se jure el Gobernador o Gobernadora, o antes de que se cumpla la mitad de su periodo constitucional, se encargara de la gobernación el Presidente o Presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, hasta tanto se proceda, a una nueva elección universal, directa y secreta y tome posesión el Gobernador o Gobernadora elegido o elegida. Si la falta absoluta se produjera en la segunda mitad del periodo, el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, procederá a designar, un nuevo Gobernador o Gobernadora para el resto del periodo. Mientras se elija el nuevo Gobernador o Gobernadora, se encargara de la Gobernación el Secretario o

Secretaria General de Gobierno. Esta transitoriedad deberá ser ratificada por el Cuerpo Legislativo o por la Comisión Delegada, según el caso.
ARTÍCULO 160.- Serán faltas absolutas del Gobernador o Gobernadora del Estado Delta Amacuro:
1.- Su muerte
2.- Su renuncia
3.- Su destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia.
4.- Su incapacidad física y mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
5.- El abandono del cargo, declarado como tal, por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
6.- La revocación popular de su mandato.
ARTÍCULO 161.- El Gobernador o Gobernadora es responsable de sus actos y de las obligaciones inherentes a su cargo.
ARTÍCULO 162.- Las decisiones que adopte el Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro serán consideradas como decisiones del Poder Nacional y en consecuencia no comprometerán la responsabilidad política ni patrimonial del estado, salvo que haya sido expresamente aprobada por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

SECCIÓN QUINTA:
De Las Atribuciones y Deberes Del Gobernador o Gobernadora Del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 163.- El Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
1.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Leyes Nacionales, esta Constitución Estatal, las Leyes regionales y los dispositivos u ordenanzas municipales.
2.- Dictar, para proveer a su mejor ejecución, los reglamentos necesarios, sin alterar el espíritu, propósito y la razón de la Ley.
3.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Poder Nacional, del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro y su Comisión Delegada y los demás órganos del Poder Estatal y Municipal.
4.- Activar y dirigir el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, promoviendo la participación de la sociedad civil organizada, del Alcalde que escoja la Asociación de Alcaldes del Estado y demás miembros del consejo, conforme determina esta Constitución.
5.- Participar activamente en el Consejo Federal de Gobierno.
6.- Presentar anualmente al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano Delta Amacuro y al Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, dentro de los treinta (30) primeros días del primer periodo de sesiones ordinarias, el mensaje donde informara de su gestión político administrativo del año anterior. El Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro podrá solicitar una prórroga que no excederá de quince (15) días a los fines de presentar su informe, la cual deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del Cuerpo Legislativo.
7.- Presentar anualmente a la Contraloría del Estado Bolivariano Delta Amacuro, dentro de los treinta (30) primeros días del año, sus cuentas contentivas de su gestión administrativa del año anterior.
8.- Presentar anualmente dentro de los treinta (30) primeros días del segundo periodo de sesiones ordinarias, al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, el Proyecto de Ley de Presupuesto para su discusión y aprobación.
9.- Decretar créditos adicionales al Presupuesto del Estado Bolivariano Delta Amacuro, previo cumplimiento de los requisitos legales para la aprobación del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado o su Comisión Delegada.
10.- Convocar al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro a sesiones extraordinarias.
11.- Comparecer ante el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro para informar de cuestiones relacionadas con la Administración Estatal. Podrá igualmente tomar parte en las discusiones de las leyes en el seno de las comisiones internas del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado, por si o mediante algún funcionario o asesor delegado.

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

- 12.- Inspeccionar regularmente la Tesorería General del Estado, controlar su manejo y corregir las faltas que observare.
- 13.- Promulgar las Leyes y otros actos Legislativos y publicarlos en la Gaceta Oficial del Estado.
- 14.- Reglamentar total o parcialmente las Leyes del Estado sin alterar su espíritu, propósito o razón.
- 15.- Decretar las obras públicas del Estado Bolivariano Delta Amacuro, emprender su ejecución y vigilar la buena inversión de los recursos que a ella se destine.
- 16.- Contratar la ejecución de las Obras Públicas del Estado.
- 17.- Fomentar los intereses del Estado y de La República, en cuanto a lo económico, educación básica, asistencia, bienestar y previsión social, capacitación técnica, protección a la infancia y a la vejez, mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, vías de comunicación, industrialización, turismo, deporte y actividades recreacionales, de desarrollo de la producción agropecuaria, preservación y mejoramiento del ambiente.
- 18.- Corresponde al Gobernador o Gobernadora, promover o coordinar los planes y programas de la administración estatal con los que elabore el Poder Nacional y las Administraciones Municipales en la Jurisdicción del Estado, así como velar porque estos se armonicen entre sí.
- 19.- Crear y dotar, con la aprobación del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro o de su Comisión Delegada, los servicios públicos que creyere necesarios.
- 20.- Crear la Policía del Estado y ejercer la superior dirección e inspección de la misma, con sujeción a las Leyes nacionales.
- 21.- Defender la autonomía del Estado Bolivariano Delta Amacuro y de la República contra todo hecho que la comprometa, así como sus espacios geográficos, fueros y derechos.
- 22.- Defender la autonomía del Estado Bolivariano Delta Amacuro y de la República contra todo hecho que la comprometa, así como sus espacios geográficos, fueros y derechos.
- 23.- Dictar las medidas que crea conducentes para dirimir las controversias que se susciten con los otros estados, excepto en materia de límites.
- 24.- Visitar regularmente los Municipios del Estado, informándose de sus necesidades y proveer a la satisfacción de las mismas, según sus atribuciones y las posibilidades del erario estatal, procurando la equidad distributiva de los recursos.
- 25.- Celebrar contratos en general, sin más formalidades que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en esta Constitución Estatal y sus Leyes que rigen la Materia.
- 26.- Disponer lo conducente para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria de los funcionarios públicos al servicio del Ejecutivo del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- 27.- Las demás que le señalen la Constitución y demás Leyes

SECCIÓN SEXTA:

De La Secretaría General De Gobierno y De Las Secretarías Generales Sectoriales Del Ejecutivo Regional.

ARTÍCULO 164.- El ejecutivo del Estado Bolivariano Delta Amacuro tendrá una Secretaría General de Gobierno y las Secretarías Generales Sectoriales y de Líneas que se determinen en la Ley.

ARTÍCULO 165.- El secretario o Secretaria General de Gobierno y las Secretarías Generales Sectoriales y de Líneas del Ejecutivo Regional, son los órganos directos del Gobernador o Gobernadora del Estado. El Secretario o Secretaria General de Gobierno suplirán las faltas temporales del Gobernador o Gobernadora y refrendará todos sus actos, salvo el decreto por el cual se le nombra o destituye. Las Secretarías Generales Sectoriales y de Líneas refrendaran aquellos relativos a las materias de su competencia.

ARTÍCULO 166.- El Secretario o Secretaria General de Gobierno y las Secretarías Generales Sectoriales y de Líneas del Ejecutivo, son de libre nombramiento y remoción del Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 167.- Para ser Secretario o Secretaria General de Gobierno se requieren las mismas exigencias que para ser Gobernador o Gobernadora del Estado y no estar vinculados por parentesco, ni en línea recta ni colateral, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ambos inclusive; ni ser pariente por adopción ni ser cónyuge del

Gobernador o Gobernadora del Estado, del Contralor o Contralora del Estado, del Procurador o Procuradora General del Estado.

ARTÍCULO 168.- Al Secretario o Secretaria General de gobierno le corresponde coordinar los Órganos de la Administración Pública del Estado, las Relaciones del Ejecutivo con el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado nombrar y remover funcionarios y funcionarias de conformidad con las instrucciones del Gobernador o Gobernadora.

ARTÍCULO 169.- El Secretario o Secretaria General de Gobierno y cada una de las Secretarías Generales Sectoriales y de Líneas del Ejecutivo, tendrán la facultad de organizar el Despacho a su cargo, de conformidad con la Ley y los Reglamentos.

ARTÍCULO 170.- En el ejercicio de sus atribuciones el Secretario o Secretaria General de Gobierno y los Secretarios o Secretarías Generales Sectoriales y de Línea del Ejecutivo, son responsables Civil, Penal, Laboral y administrativamente de los actos que dicten.

ARTÍCULO 171.- Los actos que autoricen o refrenden el Secretario o Secretaria General de Gobierno y/o los Secretarios o Secretarías Generales Sectoriales y de Líneas del Ejecutivo, comprometen su responsabilidad personal, aun cuando actúen por orden escrita del Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 172.- El Gobernador o Gobernadora del Estado, el Secretario o Secretaria General de Gobierno y los Secretarios o Secretarías Generales Sectoriales y de Líneas del Ejecutivo, en las materias de su competencia, tendrán derecho de palabra ante el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano. Delta Amacuro.

ARTÍCULO 173.- Todo lo establecido en esta sección respecto de los deberes y responsabilidades tanto del Secretario o Secretaria General de Gobierno como de los Secretarios o Secretarías Generales Sectoriales y de Líneas del Ejecutivo, es extensivo a los representantes de los demás entes y oficinas del Ejecutivo Regional.

SECCIÓN SEPTIMA:

De La Procuraduría General Del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 174.- La Procuraduría General del Estado Bolivariano Delta Amacuro es el Órgano Superior de Consulta, Asesoría, Defensa y Representación judicial y extrajudicial de los intereses patrimoniales del Estado y será consultada para la aprobación de los contratos de interés público Estada. En el Ejercicio de sus atribuciones velara por el cumplimiento del principio de la legalidad administrativa y el respeto a las garantías y los derechos ciudadanos en los actos dictados por los órganos del Poder Público Estatal. Hará las observaciones pertinentes cuando evidencie la violación de estos principios, o se afecte el patrimonio público del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 175.- La Procuraduría General Del Estado Bolivariano Delta Amacuro gozara de autonomía orgánica, funcional y administrativa.

ARTÍCULO 176.- La ley determinara lo relativo a la organización y funcionamiento de la Procuraduría General del Estado Bolivariano Delta Amacuro y del sistema estatal de consulta y asesoría jurídica integral a los Órganos del Poder Público de la Entidad.

ARTÍCULO 177.- La Procuraduría General del Estado Bolivariano Delta Amacuro estará bajo la dirección del Procurador o la Procuradora General, quien será venezolano o venezolana, mayor de treinta (30) años, abogado o abogada, habilitado o habilitada legalmente para ejercer representación judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales y de comprobada aptitud para el cargo.

ARTÍCULO 178.- El ejercicio del cargo del Procurador o Procuradora General del Estado Bolivariano Delta Amacuro será a dedicación exclusiva e incompatible con cualquier otra actividad remunerada salvo la docente, académica o accidental siempre que no se menoscabe el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 179.- El Procurador o Procuradora General del Estado Bolivariano Delta Amacuro será designado por el Gobernador o Gobernadora previa autorización del Consejo Legislativo Bolivariano. La Ley podrá establecer otros requisitos.

ARTÍCULO 180.- El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano Delta Amacuro, en sesión especial convocada al efecto, con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus miembros, podrá remover al Procurador o

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

Procuradora cuando mediare causa grave, con apego al debido proceso; conforme determine la ley de la Procuraduría general de Estado.

ARTÍCULO 181.- Además de las indicadas, son atribuciones del Procurador o Procuradora General del Estado Bolivariano Delta Amacuro, las siguientes

1.- Representar y defender judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado.

2.- Colaborar con las funciones de fiscalización de la Hacienda Pública Estatal.

3.- Presidir y coordinar el sistema estatal de consulta y asesoría jurídica integral a los Órganos del Poder Público de la entidad.

4.- Instaurar de oficio o a instancia de los Órganos del Poder Público Estatal denuncias contra los funcionarios del Estado Bolivariano Delta Amacuro que den motivo para ser enjuiciados por hechos o actos lesivos al patrimonio público.

5.- Presentar anualmente ante el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, entre el sexto y décimo día del primer periodo de sesiones ordinarias, un informe de su gestión y la cuenta sobre el manejo del presupuesto asignado.

6.- Informar al Gobierno y al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, o en su defecto a la Comisión Delegada, sobre los asuntos que considere pertinentes y rendir los dictámenes que esos órganos le soliciten.

7.- Dictaminar sobre la procedencia o improcedencia del procedimiento de enajenación, gravamen, cesión y afectación de los bienes inmuebles patrimonio del Estado Bolivariano Delta Amacuro o de los entes de la administración descentralizada y de los bienes muebles que la Ley determine.

8.- Dictaminar en los casos que le señalen las Leyes o cuando lo creyere conveniente en aras de los intereses públicos.

9.- Lo demás que le atribuyan las Leyes.

ARTÍCULO 182.- Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública Estatal que se nieguen a prestar la colaboración requerida por el Procurador o la Procuradora General del Estado Bolivariano Delta Amacuro para el cumplimiento de sus funciones, a suministrar la información necesaria para la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, serán sancionados con la separación del cargo, previa instrucción el expediente y el procedimiento sancionatorio por su superior jerárquico legalmente facultado para ello.

ARTÍCULO 183.- Las ausencias relativas y absolutas del Procurador o Procuradora serán suplidas por el funcionario que este señale a tal efecto. Si la ausencia durare más de treinta (30) días se le tendrá por absoluta, salvo justificación o autorización, conforme al procedimiento instaurado en la Ley de la Procuraduría General del Estado.

CAPÍTULO V:

Del Poder Municipal

SECCIÓN PRIMERA:

Del Gobierno Municipal y De Los Consejos Municipales

ARTÍCULO 184.- El Gobierno y administración de cada Municipio corresponderá al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana mayor de veinticinco (25) años de edad y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa serán elegido o elegida por un periodo de cuatro (04) años por la mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida para un nuevo periodo.

ARTÍCULO 185.- La función legislativa del municipio corresponde al Concejo Municipal, integrado por Concejales o Concejales elegidos o elegidas en la misma oportunidad en que sea elegido o elegida el Alcalde o Alcaldesa de los municipios, por el mismo periodo y en iguales condiciones de elegibilidad que determine la Ley que regule la materia y en la forma establecida en el Artículo 175 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Concejo Municipal También ejercerá el control político sobre los órganos ejecutivos del Poder Público Municipal.

ARTÍCULO 186.- El Alcalde o Alcaldesa organizara la estructura de su Despacho para garantizar el cumplimiento eficiente de los servicios públicos, prestado, garantizando el derecho de participación ciudadana en las políticas de planificación, gestión y ejecución para el desarrollo del

Municipio, Estado Bolivariano Delta Amacuro y de la República Bolivariana de Venezuela.

SECCIÓN SEGUNDA:

De La Contraloría Municipal

ARTÍCULO 187.- Cada Municipio tendrá una Contraloría Municipal a la que le corresponderá el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República, y será dirigida por el Contralor o Contralora Municipal, designado o designada mediante concurso público que garantice la idoneidad y capacidad de quien sea designado o designada para el cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley.

ARTÍCULO 188.- La Contraloría Municipal realizara auditorias, inspecciones, fiscalizaciones exámenes, estudios, análisis e investigación de todo tipo y de cualquier naturaleza en los entes u organismos sujetos a su control para verificar la legalidad y la sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, transparencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los intereses de su municipio.

ARTÍCULO 189.- La Contraloría Municipal ejercerá sus funciones con objetividad e imparcialidad, no está subordinada a ningún otro órgano del Poder Público Municipal y tiene Autonomía orgánica, funcional y administrativa, dentro de los límites legales y según lo establecido en la ordenanza respectiva.

ARTÍCULO 190.- Los entes y organismos del poder municipal, los servicios públicos municipales y los particulares están obligados a colaborar con la Contraloría Municipal y a proporcionarle las informaciones escritas o verbales, los libros los registros y documentos que le sean requeridos.

ARTÍCULO 191.- La contraloría Municipal estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor o Contralora Municipal, quien no podrá ser removido ni destituido del cargo sin previa autorización del Contralor General de la Republica, a cuyos efectos se le remitirá la información que este requiere.

SECCIÓN TERCERA:

De Los Ingresos Municipales

ARTÍCULO 192.- Los Municipios del Estado Delta Amacuro tendrán los siguientes ingresos:

1.- Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes.

2.- Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industrias, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rijan la materia; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística.

3.- El impuesto territorial rural o sobre pedidos rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estatales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.

4.- Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estatales.

5.- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que le sean atribuidas.

6.- Los demás que determine la ley.

ARTÍCULO 193.- La potestad tributaria que corresponde a los municipios es distinta y autónoma de las potestades tributarias que la Constitución de República Bolivariana de Venezuela o las leyes, atribuyan al Poder Nacional o Estatal, sobre determinadas materias o actividades.

El Municipio tiene la potestad para el cobro de los siguientes tributos:

1.- Impuestos sobre Inmuebles Urbanos.

2.- Impuestos sobre Predios Rurales.

3.- Impuestos sobre Transacciones Inmobiliarias.

4.- Contribuciones Especiales.

5.- Impuestos sobre Vehículos.

G A C E T A O F I C I A L

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

- 6.- Impuestos sobre Espectáculos Públicos.

7.- Impuestos sobre Juegos y Apuestas Lícitas.

8.- Impuestos sobre Propaganda y Publicidad Comercial.

9.- Impuestos sobre Actividades Económicas, entre otros impuestos.
- Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los municipios, a favor de los demás entes políticos territoriales, se extiende solo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional o del Estado Bolivariano Delta Amacuro.
- ARTÍCULO 194.-** Los Municipios no podrán:

a.- Crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional.

b.- Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio.

c.- Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en él.

SECCIÓN CUARTA:

Del Consejo Local De Planificación Pública

ARTÍCULO 195.- El Consejo Local de Planificación Pública es un ente presidido por el Alcalde o Alcaldesa integrado por los Concejales y Concejales, los Consejos Comunales y una representación Indígena. El Consejo Local de Planificación Pública promoverá la red de Consejos locales parroquiales y comunales en cada uno de los espacios de la sociedad civil, que en general responderán a la naturaleza propia del municipio, cuya función será convertirse en el centro principal de la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como viabilizar ideas y propuestas para que la comunidad organizada las presente ante el Consejo Local de Planificación Pública, las cuales, una vez convertidas en Proyectos podrán ser utilizadas por los miembros de la comunidad organizada para realizar seguimiento, control y evaluación respectiva.

TÍTULO VI:

De La Hacienda Publica Estatal

CAPÍTULO I:

Disposiciones Generales

- ARTÍCULO 196.-**La Hacienda Pública del Estado Bolivariano Delta Amacuro está constituida por los bienes, ingresos derechos, acciones y obligaciones que forman el activo y pasivo de la entidad y todos los demás bienes e ingresos cuya administración le corresponda.

ARTÍCULO 197.- Son ingresos públicos de Estado Bolivariano Delta Amacuro:
- 1.- Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.

2.- Las tasas por el uso de sus bienes y servicios.

3.- Los provenientes de multas y sanciones

4.- El producto de lo recaudado por concepto de ventas de especies fiscales.

5.- Los recursos que le corresponden al Estado Bolivariano Delta Amacuro por concepto del situado constitucional, conforme a la Constitución de la República y las leyes.

6.- Los impuestos, tasas y contribuciones especiales que le sean asignadas por ley nacional.

7.- La regalías y donaciones a favor del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

8.- Los recursos que provienen del Fondo de Compensación Interterritorial.

9.- Los provenientes de cualquier otra transferencia, subvención, o asignación especial, así como también los fondos que le asigne el Poder Nacional y la participación en los tributos nacionales, de conformidad con la ley.

10.- Los demás que establezcan las leyes.
- ARTÍCULO 198.-** El pasivo de la Hacienda Pública del Estado Bolivariano Delta Amacuro está constituido por:

a.- Las obligaciones legalmente contraída por el Estado Bolivariano Delta Amacuro, derivadas de las ejecuciones del presupuesto de gastos;

b.- Las deudas válidamente contraídas provenientes de la ejecución de los presupuestos fenecidos;

- c.- Las acreencias o derechos reconocidos de acuerdo con el ordenamiento legal correspondiente, a cuyo pago este obligado el estado por Sentencia Definitivamente firme o haberse reconocido administrativamente de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley.

ARTÍCULO 199.- La fiscalización, vigilancia, examen y control de los ingresos y egresos del Estado Bolivariano Delta Amacuro, se regirán por las leyes.

ARTÍCULO 200.- En la Ley de Presupuesto del Estado Bolivariano Delta Amacuro se incluirá anualmente una partida que exprese la participación municipal en el situado, que será distribuida entre las entidades municipales que integran el Estado Bolivariano Delta Amacuro, calculada y distribuida conforme a los principios establecidos en la Constitución y las leyes Nacionales.

ARTÍCULO 201.- Solo podrá decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro cuente con recursos para atender la respectiva erogación. A este efecto, se requiere la autorización del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro o de la Comisión Delegada.

ARTÍCULO 202.- Los funcionarios encargados de la Administración Financiera del Sector Público Estatal, estarán sometidos al Régimen de Responsabilidades Civiles, Penales, administrativas y Disciplinarias que fije la Ley en lo que resulte aplicable.

ARTÍCULO 203.- El Estado Bolivariano Delta Amacuro gozará de los mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPÍTULO II:

Del Sistema Tributario.

- ARTÍCULO 204.-** El sistema tributario del Estado Bolivariano Delta Amacuro procurará la justa distribución de las cargas públicas, según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, la protección de la economía estatal, y la elevación del nivel de vida de la población. Para ello se sustentará un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.

ARTÍCULO 205.- El fin primordial de los tributos cuya creación y/o recaudación corresponda a los estados es el financiamiento de los servicios públicos que estos presten. En consecuencia, los tributos Estadales deberán responder a planes de inversión o de gastos enmarcados en el contexto de los distintos instrumentos de planificación vigente en la entidad que se trate, y en los que aquellos servicios estén contemplados.

ARTÍCULO 206.- No podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones, así como tampoco podrán concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos en la ley. Ningún tributo podrá tener efecto confiscatorio.

ARTÍCULO 207.- No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. Tampoco podrán crearse impuestos de importación, exportación o tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentista de la competencia nacional; ni gravámenes sobre bienes de consumo producidos fuera del territorio del Estado Bolivariano Delta Amacuro que entren en circulación en su territorio, distintos a los gravámenes impuestos a los producidos en el.

ARTÍCULO 208.- La administración tributaria estatal gozará de autonomía técnica, funcional y financiera, y su máxima autoridad será designada por el Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas.

ARTÍCULO 209.- La evasión fiscal, sin perjuicio de los establecidos en las leyes nacionales, acarreará las sanciones administrativas que al efecto determine la ley estatal. En el caso de funcionarios o funcionarias públicos se aplicará el doble de la sanción.

- TÍTULO VII:

De La Contraloría Del Estado Bolivariano Delta Amacuro

ARTÍCULO 210.- La Contraloría del Estado Bolivariano Delta Amacuro es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estatales, así como de las operaciones relativas a los mismos.

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

ARTÍCULO 211.- La Contraloría del Estado Bolivariano Delta Amacuro gozará de autonomía orgánica y funcional, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.

ARTÍCULO 212.- La organización y funcionamiento de la Contraloría del Estado Bolivariano Delta Amacuro, se regulará mediante la ley respectiva y los reglamentos que de la misma se dicten.

ARTÍCULO 213.- Las funciones de la Contraloría del Estado Bolivariano Delta Amacuro se extenderán a los institutos autónomos, corporaciones, fundaciones y demás entes descentralizados de la administración estatal, así como a las empresas en las cuales el Estado Bolivariano Delta Amacuro tenga participación decisiva

ARTÍCULO 214.- La Contraloría del Estado Bolivariano Delta Amacuro está obligada a coadyuvar con el Consejo Legislativo Bolivariano en su misión de control de la hacienda pública estatal.

ARTÍCULO 215.- La Contraloría del Estado Bolivariano Delta Amacuro actuará bajo la dirección y responsabilidad de un Contralor o Contralora.

ARTÍCULO 216.- La designación del Contralor o Contralora del Estado Bolivariano Delta Amacuro se hará por concurso público. Las condiciones para el ejercicio del cargo serán determinadas por la ley.

ARTÍCULO 217.- No podrá ser Contralor o Contralora del Estado quienes se encuentren ligados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre sí, con el Gobernador o Gobernadora del estado, el Procurador o Procuradora General del estado, el Secretario o Secretaria General de Gobierno o el Auditor o Auditora Interno de la Gobernación del estado.

ARTÍCULO 218.- Son atribuciones y deberes del Contralor o Contralora del Estado Bolivariano Delta Amacuro, las siguientes:

1.- Ejercer la fiscalización en todos los ingresos y egresos de Estado, así como la centralización, examen y control de todas las cuentas, operaciones fiscales de bienes estatales, inclusive dinero, valores materiales y efectos adquiridos o administrados por oficinas o dependencias estatales, sin perjuicio del control ejercido por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro o la Comisión Delegada y de fiscalización que ejerce el ejecutivo del estado directamente con los órganos de su dependencia.

2.- Informar al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro o a la Comisión Delegada sobre las irregularidades que observe en el manejo de los fondos públicos.

3.- Requerir del Ministerio Público el ejercicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, con motivo de las infracciones o delitos cometidos contra el patrimonio público estatal de los cuales tenga conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, a fin de asegurar las sanciones y reparaciones correspondientes.

4.- Concurrir al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro o a su Comisión Delegada cuando le sea requerido expresamente, evacuando las consultas requeridas.

5.- Auxiliar al Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, en el examen de la gestión política administrativa del Gobernador o Gobernadora del estado, informándole acerca de la memoria y cuenta, así como de los demás informes que puedan presentar otros funcionarios o funcionarias del ejecutivo regional a la consideración del órgano legislativo o de sus comisiones.

6.- Dictaminar en materia de su competencia sobre aquellos asuntos sometidos al conocimiento del organismo por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, la Comisión Delegada, sus Legisladores y Legisladoras, el Gobernador o Gobernadora, el Secretario o Secretaria General de Gobierno y el Procurador o Procuradora General del Estado.

7.- Sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Contraloría General de la República, la Contraloría Estatal iniciará la instrucción de los expedientes para determinar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos estatales por las acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones.

8.- Los demás que señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes Nacionales.

9.- Elaborar y administrar el presupuesto del órgano contralor estatal.

10.- Requerir de la tesorería estatal y órganos competentes, la liquidación de las acreencias a favor del fisco estatal por aplicación de las multas o contribuciones económicas previstas en las leyes.

ARTÍCULO 219.- En la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del estado, se preverá una partida para el funcionamiento de la Contraloría del Estado Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

TÍTULO VIII:
De La Protección De La Constitución.
CAPÍTULO I:
De La Garantía De La Constitución.

ARTÍCULO 220.- La Constitución del Estado Bolivariano Delta Amacuro es la normativa estatal superior y a ella, como a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las Leyes Nacionales, deben ajustarse todas las leyes y demás instrumentos normativos que les corresponda dictar a los órganos del Poder Público del Estado Bolivariano Delta Amacuro.

ARTÍCULO 221.- Esta Constitución Estatal no perderá su vigencia si dejare de observarse por actos de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto al que ella misma dispone. En tal eventualidad todo ciudadano o ciudadana, investido o no de autoridad, estará en el deber y gozará del derecho de restablecer las libertades y la democracia usurpada, así como colaborar activamente en el establecimiento de su efectiva vigencia.

CAPÍTULO II:
De La Reforma y Enmienda De La Constitución.

ARTÍCULO 222.- Esta Constitución podrá ser reformada o enmendada por el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Bolivariano Delta Amacuro, con el voto favorable de las tres cuartas partes de los Legisladores o Legisladoras. La enmienda o la reforma deberán producirse en un periodo no mayor a un año, contado a partir de la fecha en que se aprobó la solicitud de enmienda o reforma. El proyecto de reforma o de enmienda será sometido al conocimiento de la Colectividad Deltana, quienes tendrán garantizado el derecho a participar en los asuntos que afecte sus intereses, conforme lo determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TÍTULO IX:
Disposición Derogativa Única.

ARTÍCULO 223.- Queda derogada la Constitución del Estado Delta Amacuro y todas las normas de la legislación Estatal, y entra en vigencia

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015 N° 36 EXTRAORDINARIO

una vez publicada en Gaceta Oficial del Estado la Constitución del Estado Bolivariano Delta Amacuro. El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano Delta Amacuro, dentro del año siguiente, contado a partir de la publicación de la presente Constitución, dictará las Leyes Estadales que aseguren la plena vigencia de las normas y principios contenidos en esta Constitución.

TÍTULO X:

Disposición Final Única.

ARTÍCULO 224.- Esta Constitución no necesita ser sometida a referéndum, en virtud de que recoge los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por el pueblo en los comicios de Diciembre de 1.999, la cual ordena en el numeral 1 del artículo 164 que es “competencia exclusiva de los Estados dictar su Constitución para organizar los poderes públicos”, en concordancia con el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados. Esta Constitución entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano Delta Amacuro, después de su aprobación por el Consejo Legislativo del Estado y de su promulgación por la ciudadana Gobernadora del Estado Bolivariano Delta Amacuro. Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano Delta Amacuro, en Tucupita a los Seis 06 días del mes de Enero del año dos mil Dieciséis. Años 204° de la Independencia y 156° de la Federación y 16 de la Revolución.

Leg. Zaida Maita
Presidenta
Leg. Ramón Antonio Yáñez
Vicepresidente
Abg. Marnelys Tochon
Secretaria de Cámara

Legisladores:
Leg. Fátima Salazar
Leg. José Gregorio Sucre
Leg. Isabel Domínguez de Soto
Leg. Iraida Carrasquel de Andarcia
Leg. Mary Carmen Gascón
Los constituyentes y el pueblo Deltano.

TÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

TÍTULO II. DEL TERRITORIO DEL ESTADO Y SU DIVISION POLÍTICA.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II: DE LA DIVISIÓN POLÍTICA TERRITORIAL, LOS LÍMITES Y LA CAPITAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO.

TÍTULO III. DE LOS DEBERES, DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II: DELOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN.

CAPÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES A LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.

CAPÍTULO IV: DE LA FAMILIA, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

CAPÍTULO V: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

CAPÍTULO VI: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER COMUNAL

CAPÍTULO VII: DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.

CAPITULO VIII: DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y EL REFERENDO POPULAR.

TÍTULO IV: DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II: DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

TÍTULO V: DEL PODER PÚBLICO DEL ESTADO

CAPÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

CAPÍTULO II TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS

CAPÍTULO III: DEL PODER LEGISLATIVO ESTADAL

SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS LEGISLADORES

SECCIÓN TERCERA: DE LA COMPETENCIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO.

SECCIÓN CUARTA: DE SU FUNCIONAMIENTO

SECCIÓN QUINTA: DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO LEGISLATIVO BOLIVARIANO DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO.

SECCIÓN SEXTA: DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES

CAPÍTULO IV: DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SECCIÓN PRIMERA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SECCIÓN SEGUNDA: DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECCIÓN TERCERA: DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

SECCIÓN CUARTA: DEL GOBERNADOR O GOBERNADORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO.

SECCIÓN QUINTA: DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GOBERNADOR O GOBERNADORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO.

SECCIÓN SEXTA: DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y DE LAS SECRETARÍAS GENERALES SECTORIALES DEL EJECUTIVO REGIONAL

SECCIÓN SEPTIMA: DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO.

CAPÍTULO V: DEL PODER MUNICIPAL

SECCIÓN PRIMERA: DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

SECCIÓN SEGUNDA: DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

SECCIÓN TERCERA: DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

SECCIÓN CUARTA: DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

TÍTULO VI: DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTADAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II: DEL SISTEMA TRIBUTARIO

TÍTULO VII: DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DELTA AMACURO

TÍTULO VIII: DE LA PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO I: DE LA GARANTIA DE LA CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO II: DE LA REFORMA Y ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO IX: DISPOSICIÓN DEROGATIVA ÚNICA

TÍTULO: X DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

GACETA OFICIAL

DEL ESTADO DELTA AMACURO

AÑO LXXXVII. TUCUPITA, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2.015

N° 36 EXTRAORDINARIO

ESTA GACETA CONTIENE 18 PÁGINAS